

תורת ה' תמימה

ורה ניתנה בשני חלקים: א. בכתב. ו

חובר בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל בלאאמו"ר אהרן זלל"ה שוורץ

הוצאת דבר ירושלים - זכרון צבי

בסיוע מכון על שם הרב יעקב מרכס

התשס"ז

כל הזכויות שמורות

דבר המכון

על שם הר"ר יעקב מרקס זל"ה

המכון הוקם לזכרו של הר"ר יעקב מרקס זל"ה שהיה תלמיד ישיבת מיר באירופה וגלה עמה לגלות שנחיי, ושם נסמך על ידי הרב של קהילות שנחיי הרב אשכנזי.

ושימש שנים רבות כשוחט ובודק בארצות הברית. אחר שנפטר מבלי להשאיר אחריו צאצאים. הוחלט על ידי ידידיו להקים מכון על שמו כדי להפיץ תורה וזכות התורה שתלמד לעילוי נשמתו. תמשיך זכיותיו כאן בעולם המעשה.

תודתנו לישיבת "דבר ירושלים" ולהוצאתה על שיתוף הפעולה עמנו, כדי להגדיל תורה ולהאדירה הנהלת המכון

תוכן הענינים

בשער

2-1

מדוע התורה בשני אופנים (עמ' 1). גדלות חז"ל (עמ' 2).

16-3

פרק א' שתי תורות למה

הבדל בין תורה שבעל פה ובין תורה שבכתב (עמ' 3). תורה שבכתב (עמ' 4). דברים הכלולים באותיות הכתב (עמ' 5). קדושת האותיות (עמ' 8). הרמזים הכלולים בכתב האותיות (עמ' 9). התורה שבעל פה (עמ' 12). למה לא נכתבו פירושי המצוות ונמסרו רק בעל פה (עמ' 14). התורה נתנה בסיני בקולות כדי שלא יוכלו לומר שהקב"ה שינה (עמ' 16).

42-17

פרק ב' חשיבותה של תורה שבעל פה

התורה שבעל פה למרות שנכתבה היא נשארה כזו (עמ' 17). תורה שבעל פה מעידה על יחודו של עם ישראל (עמ' 19). המלחמה נגד תורה שבעל פה (עמ' 21). למה התורה שבעל פה צריכה להיות כזו (עמ' 22). כוחם של חז"ל (עמ' 25). נבואות חז"ל שהתקיימו (עמ' 26). תורה שבעל פה ניתנת בכל דור (עמ' 28). גדולתם של חכמי התורה שבעל פה (עמ' 29). התורה שבעל פה למרות שנכתבה נשארה בעל פה (עמ' 31). מדוע אין חשש שמא בני אדם יטעו בהבנת תורה שבעל פה (עמ' 34). אמונת חכמים (עמ' 36). על מחלוקות בהלכה (עמ' 39). כוחם של חז"ל שקבעו הלכה לדורות (עמ' 40).

58-43

פרק ג' חלקי התורה שבעל פה

ההלכה והאגדה (עמ' 43). אגדות שאין אנו מבינים את משמעותם (עמ' 45). על הדרש (עמ' 48). סיפורים שמובאים בדברי חז"ל (עמ' 49). הפשט והיסוד (עמ' 51). הרמז (עמ' 52). דרשות חז"ל. אסמכתא (עמ' 53). תקנות חז"ל. ירידת הדורות ועליית הדורות (עמ' 55).

התורה שבעל פה ומסירתה לדורות (עמ' 59). רוח הקודש שבקרב גדולי ישראל (עמ' 61). פסיקת ההלכה (עמ' 63). פתרונות הלכתיים (עמ' 65). מצוות הגורמות קושי וסבל (עמ' 67). חוק נישואין וגירושין (עמ' 68). תורת ארץ ישראל ותורת הגלות (עמ' 69).

בשער

"תורה - זה מקרא, והמצות - זה משנה,
אשר כתבתי - אלו נביאים וכתובים,
להורותם - זה גמרא. מלמד, שכולם ניתנו
למשה מסיני" (ברכות ה, א).
"אין ישראל אומה אלא בתורותיה -
שבכתב ובעל פה" (רבינו סעדיה גאון).

חיבור זה, מטרתו לבאר בס"ד, מדוע התורה ניתנה בשני חלקים; האחד תורה שבכתב, והשני תורה שבעל פה. וישנם כללים מיוחדים לכל חלק מהם. כמו שנאמר (גיטין ס, ב): "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה, ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן" (בימינו הותר לכתוב מפני השכחה הגוברת וסמכו על הכתוב (תהלים קיט) עת לעשות לה' הפרו תורתך"). המהרי"ט בהקדמת ספרו קרית ספר כתב את החילוקים שביניהן, וגם אנו נעמוד בפנים החיבור על כמה מן החילוקים. וצריך הסבר, מדוע באמת ניתנה התורה בצורה כזו והרי הכל נמסר מסיני.

עוד יתבאר בחיבור בס"ד, גדלותה של התורה שבעל פה, שאותה התקשו בני ישראל לקבלה, באותו מעמד שאמרו בהר סיני נעשה ונשמע על תורה שבכתב. אבל על התורה שבעל פה היה צורך בכפיית הר כגיגית (מדרש תנחומא נח, ג) וגם במרוצת הדורות היו שהתקשו לקבל את התורה שבעל פה. כדוגמת הנכרי שבא להתגייר ואמר להלל: גיירני אבל, בתורה שבכתב אני מאמינך, ותורה שבעל פה לא. והלל הצליח לשכנע אותו בנכונות התורה שבעל פה. כמסופר (שבת לא, א). גם הכותים (השומרונים) שמרו בעיקר את המצוות הכתובות בתורה. הצדוקים והבייתוסים שבאו אחריהם, כפרו בתורה שבעל פה, ובזמן הגאונים קמה תנועת הקראים שמאמינים רק במקרא. וגם בימינו

ישנם כאלה. וכותב השורות, אף היה לו מגע אישי עם גוי שרצה להתגייר על מנת שהוא מתחייב לקבל על עצמו רק את התורה שבכתב! משום כך, מצאנו לנחוץ לבאר את חשיבותה ומעלתה של התורה שבעל פה, שעליה אמרו רבותינו (גיטין ס, ב): "לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה". גם נבאר מעט מגדלותם של חז"ל הקדושים שעיקר התורה שבעל פה נקבעה על פיהם כיון שהיו בתקופה שעליה אמרו (ע"ז ט, א) אלפיים תורה, שהיו אחרי אלפים תורה (שהן מבריאת העולם עד אברהם אבינו), ותקופת אלפיים תורה היא שקבעה את יסודות התורה שבעל פה (החזון איש), והגר"א אף אמר, שכל מי שהוזכר שמו בתלמוד היה יכול להחיות מתים בתפילתו (ראה ע"ז י, ב) שאנטונינוס אמר; ידעתי שקטן שבכם יכול להחיות מתים, אחר שתלמידו של רבי, החייה חייל רומי שנהרג. (גם נבאר את גדולתם של חכמי הדורות עד ימינו, שהרי התורה ניתנת בלא הפסק וכמו שכתוב (דברים ה): "את כל הדברים האלה דיבר ה' קול גדול ולא יסף" - ותרגם אונקלוס: לא פסק. ואמרו (חגיגה ג, ב): "אין בית המדרש בלא חידוש". ומה ההבדל בין פירושיהם של גדולי ישראל שבכל דור, לבין מי שאינו כזה". וכח הפסק שהם פוסקים את ההלכה שמחייב את הכל לקבלה.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לכווין לאמיתה של תורה ושלא נכשל חלילה בשום טעות. וכבר כתב הרמב"ם (פיה"מ סוף ברכות): "כי יקר בעיני ללמד עיקר אחד מעיקרי האמונה יותר מכל אשר אלמדו...".
גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

"בימי נעורי, נולד ילד אשר לא שכח את התורה שלמד בבטן אמו, וכאשר הילד הובא לפני האדמו"ר מבעלז ר' אהרן רוקח זצל"ה, הוא אמר, שכשהוא ילמד תורה הנלמדת באופן טבעי הוא ישכח את התורה שלמד מפי המלאך. והנה אותו ילד ידע לומר בעל פה ספרים שלמים. וסיפרו, שאת הספרים המקובלים בעם ישראל כתורה, הוא ידע לומר אותם בעל פה, אך ספרים שנתחברו שלא על ידי גדולי הדורות, הוא לא הכיר אותם.

פרק א שתי תורות למה?

"אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר

נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד

משה" (ויקרא כו, מו).

והתורות - מלמד ששתי תורות ניתנו להם

לישראל, - אחת בכתב ואחת בעל פה".

העולם נברא בשביל התורה ובשביל ישראל שיקיימו אותה. וכתב הג"ר

אייזיק הלוי בספר דורות הראשונים (סוף כרך ה): "התורה והמצווה הם היו

לבני ישראל חומת אש, הם ניצבים חיים לפנינו, ועמהם בתוכם יעמוד חי

בעולם הזה, כולו עם עולם, אשר תורתו נשמתו, וכל חיי רוח לאומיות רוח

התורה החי לעולם היא תחייתו ומלוא כוח עלומים ישיבהו ה' אל ארצו ויחי

לעולם".

התורה נתנה לעם ישראל בשני חלקים:

ובכמה מקומות בחז"ל מצאנו שהדגישו את ענין שתי התורות שניתנו

לישראל, כמו (מדרש איכה זוטי נוסחה שניה): "נאו לחייך בתורים - בב'

תורות - שבכתב ובעל פה. וכבר נזכר בשער החיבור, האופנים שכל חלק

מהתורה צריך להלמד. תלמידי רבינו יונה (ברכות יא) פירשו ששתי ברכות

תיקנו לברך על התורה, האחת כנגד תורה שבכתב, והשניה כנגד תורה שבעל

פה. עוד חילוק יש בדיני המלמד לגבי קבלת שכר, שהמלמד תורה שבכתב

רשאי ליטול שכר. והמלמד תורה שבעל פה רשאי ליטול שכר רק שכר בטלה

(רמב"ם תלמוד תורה פ"א ה"ז). עוד חילוק יש לגבי לימוד תורה לבת; שהכלל

שנאמר: כל המלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות, זה אמור רק בתורה

שבעל פה (רמב"ם תלמוד תורה פ"א ה"ג). האב חייב ללמד את בנו תורה

תורת ה' תמימה - תורת שבכתב ותורה שבע"פ

בשכר למלמד - רק תורה שבכתב. גם לגבי איסור לימוד תורה לנכרים, להרבה פוסקים זה אמור רק בתורה שבעל פה, ולא בתורה שבעל פה".

התורה שבכתב ובעל פה היא אחת, וכל חלק משלים את החלק השני, כדברי הזוהר (דברים דף רסח): "תורה שבעל פה אישתמודע (= נודעה) אלא בגין תורה שבכתב. ותורה שבכתב לא אישתמודע אלא בגין תורה שבעל פה". וזה מרמז בשתי הלוחות כאמור (תנחומא עקב י): "שני לוחות אבנים - כנגד שתי תורות - שבכתב ובעל פה". הלוחות עשויות כשתים, שעל כל לוח נכתבו חמש דברות. אך למעשה הן אחת וכאמור (אבות פרק ו) לוחת כתיב. ויתכן, שמשום כך, לא מנעה ההשגחה העליונה את השתרשות הטעות שמופיעה ברוב בתי הכנסת של עם ישראל, שלוחות הברית מצויירות חלק העליון כשני חצאי עיגול שמפריד ביניהם והחלק התחתון מרובע. אף שבאמת הלוחות היו רבועות לגמרי. וזאת משום, שהאופן הזה מראה גם את האחדות, וגם את הנפרדות. כך זה מרמז על השתיים שהן אחת, התורה שבכתב והתורה שבעל פה.

תורה שבכתב

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל ... למען תהיה לי השירה

⁶ ואולי יש רמז להאמור מן העובדות ההיסטוריות: הדפוס הוא הדבר השלישי החשוב ביותר בתרבות האדם, אחר הדיבור והכתב. משום שעל ידי הדפוס האנושות יכלה לפרסם את דבריה. והנה הספר הראשון שנדפס עלי אדמות היה ספר הספרים התנ"ך, אך הוא נדפס בשפה הלטינית שהיא שפת חכמי האומות. והדבר הראשון שנדפס בלשון הקודש, היה פירוש רש"י לחומש (מבלי החומש!), והוא הפירוש המקובל ביותר לחומש, ולכן האבן עזרא כינה אותו בשם "פרשנדתא" (= פרשן התורה). ודברי רש"י כמעט כולם הם דברי חכמי התורה שבעל פה. (כך: החומש נדפס גם לנכרים, ותורה שבעל פה רק ליהודים).

הזאת לעד בבני ישראל ... כי לא תשכח מפי זרעו" (דברים לא, יט-כא).

ספר התורה שבידינו, מעיד על ענין השגחי מופלא. ספר זה, נכתב ידנית על ידי סופרים שונים, במרחק של אלפי שנים זה מזה, ובאיזורים המרוחקים זה מזה אלפי ק"מ, תוך גלויות שונות ותרבויות זרות. ובכל זאת, אותה תורה מצויה ביד כל קהילה יהודית. והדיוק הוא מדהים, משום שרק באות אחת יש הבדל בין מנהגים שונים וזה במילת "דכא" אם נכתבת כך או "דכה" בהא. וכן מסורת הטעמים שהיא דבר שבעל פה שווה בכל העדות, וגם המובן של המילים זהה אף שהתורה אינה מנוקדת. וזאת, בשעה, שמעתיק טוב של ספרים, יש לו כעשר טעויות לאלף מילים. ומגיע טוב, חש בתשע טעויות מתוך עשר. ובתורה יש שלוש מאות אלף אותיות, ובאופן טבעי היה צריך להיות טעויות ושינויי גירסאות בלי סוף, והתורה זהה בכל מקום! ויכול כל אדם להיווכח בפלא המיוחד הזה, שבאם הוא יעתיק דבר שהוא עצמו חיבר וכתב, ימצא כמה וכמה שינויים בהעתקה שלו! לא כן בתורה, וכאן ניכרת ההשגחה העליונה ששומרת על התורה, ולא כן ספרים שבני אדם חיברום. למשל, להבדיל אלפי הבדלות, הברית החדשה שהיא מכילה רק כמחצית מספר התורה. ויש לספר זה, כמאה וחמשים אלף שינויי גירסה! דבר נוסף המלמד על גדולתה של התורה שבכתב, הוא הצופן שנתגלה בדורות האחרונים, שעל ידי דילוגים שונים מגלים דברים רבים שקורים בימינו, והם רמוזים כבר בתורה. לא כן בספר התורה השומרוני - שלמרות שהשינויים שבו אינם רבים ביותר, ובכל זאת, כללי הדילוגים השונים - אינם מתגלים בו! וכתב הרמב"ן בהקדמתו לפירושו לתורה :

"יש קבלה בידינו, קבלה של אמת, כי כל התורה כולה היא שמותיו של הקב"ה", שהתיבות מתחלקות לשמות בענין אחד, כאילו תחשוב על דרך משל,

"בתורה ישנן אותיות גדולות וקטנות והן באות לדרשה. כמו כן, יש קרי וכתב והללו באים ללמד וכאן נציין מספר דוגמאות לכך: א. הגימטריות של מספר האותיות המלאות או החסרות שעושה בעל הטורים, אי אפשר לעשות בעל פה לדוגמה נוטריקון של מילים (משלי טז, כב) מ'קור חיים' ש'כל ב'עליו, המורה על העתיד שקרה בימינו - שהמחשב הוא עיקר הציביליזציה שלנו ונרמז בכתוב שם. דוגמא אחרת על כתיב וקרי, שמלמדים הרבה, כמו הכתוב (מלכים-א ז, כג) על הים שעשה שלמה למקדש, שכתוב "וקוה" והקרי "וקו", ואם נתבונן נמצא שכאן רמז מה מה שקרו בגיאומטריה פאי, הוא מידת קו ההיקף של המעגל מול קו האמצע, ובחוברת נתיבות אל התורה (פרק ו, 2) הובאו דברי הגר"א, שהכתוב שאינו נקרא - היינו האופן שבו כתובה המילה - היא שייכת לעולם המחשבה המבטאת את הפנימיות של הענין. לעומת זאת, הקרי - האופן שבו נקראת המילה, היא שייכת לעולם הדיבור ומבטאת את הדברים כמו שהם מתגלים בעולם החיצוני. לכן המילה קוה שהיא בגימטריה 111 וכפול שלוש הם 333, והמילה קו היא 106 בגימטריה והיחס של שני המספרים ³³³₁₀₆ יוצר דיוק של פא"י עד ארבע ספרות. 3,1415 שהוא דיוק פנטסטי כי בבדיקה גיאומטרית - שהיא היתה האפשרות של תקופת שלמה - אפשר להגיע רק לדיוק של שתי ספרות!

דוגמא נוספת של קרי וכתב, בספר ישעיה (כח, טו) - שמלמדים על ההסכם שנחתם עם הפלשתינאים באוסלו, שהיה נקרא בעת חתימתו "הסכם עזה ויריחו תחילה", וכך כתוב: "כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חזה שיט [הכתיב והקרי שוט] שוטף כי יעבור וגו'. ופירש התרגום, שאמרו מ'שלי הלצון של ירושלים שעשינו ברית עם מרצח ומחבל. ומהות החוזה רמזו בקרי והכתיב, כי המילים עשינו חזה שיט - יוצרות את הגימטריה 775 כמנין הגימטריה של המילים "עזה ויריחו תחילה".

כמו כן האותיות הקטנות והגדולות מלמדות דברים שקרו רק בעתיד הרחוק, כמו האותיות הגדולות במגילת אסתר הח' במילת חור, והת' במילת ותכתוב אסתר, לפי

כי פסוק "בראשית" יתחלק לתיבות אחדות, כגון בראש יתברא אלוקים. וכל התורה כן. מלבד צירופיהן וגימטריותיהן של שמות ... ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות אחת - במלא או בחסר פסול. כי זה הענין יחייב אותנו לפסול ספר תורה שיחסר בו ו' אחד ממילת אותם שבאו מהם ל"ט מלאים בתורה. או שיכתוב הו' באחד משאר החסרים וכן כיוצא בזה. אף על פי שאינו מעלה ולא מוריד כפי העולה במחשבה, וזה הענין שהביא גדולי המקרא למנות כל מלא וכל חסר. וכל התורה והמקרא ולחבר ספרים במסורת עד עזרא הסופר הנביא, שהשתדל בזה, כמו שדרשו מפסוק: "ויקראו בספר תורת האלוקים מפורש

המגלה עמוקות באות ללמד על גזירות ת"ח. ולהיפך, שלושת האותיות הקטנות שבעשרת בני המן, התי' במילת פרשנדא, והשי' במילת פרמשתא, והז' במילת ויזתא, מרמזות על עשרת הרוגי ראשי השלטון הנאצים בתליה במשפט נירנברג שנגמר בשנת תש"ז, ואז אחד הצוררים הכריז לפני תלייתו, זהו חג הפורים החדש של היהודים.

גם רציחתו של יצחק רבין נצפתה שנה לפני כן, ומיכאל דרוזנין שכתב זאת לראש הממשלה זמן רב לפני שזה קרה, הגיע להתפעלות עצומה מיכולת החיזוי שנמצאת טמונה בתנ"ך. וכתב בספרו הצופן בתנ"ך שבתנ"ך הוצפנו ידיעות באופן פלאי, דבר שאינו נמצא בספרי התורה של השומרונים. הרבה דוגמאות למימצאים הרמוזים בתורה. ימצא הקורא בספר המימד הנוסף של הרב דורון ויצטום. ועוד ספרים. וזה דבר שאי אפשר למצוא בלימוד שבעל פה.

וכתב הנצי"ב בהקדמת פירושו לתורה; על הפסוק "ונגולו כספר שמים" - ספר שאין מדקדקים בו יפה, הרי הוא כספר מגולל, שהרי אי אפשר לדקדק יפה בעל פה, אלא בפנים הספר שרואים ומביטים השינויים והקוצים שבכל תיבה משום הכי כשאין מדקדקים בזה הוא כספר חתום ומגולל". ורבי עקיבא היה דורש על כל תג ותג בספר התורה תלי תלים של הלכות כמסופר (מנחות כט, ב), והרמב"ן בהקדמתו לחומש כתב שכל החכמות רמוזות בתורה, אם באותיות הכתובות בצורה מיוחדת, (בתורה שלמה כרך כט ישנן צורות שונות של המסורות של האותיות השונות שבתורה). או בגימטריות, וזה אפשרי רק בתורה שבכתב. וכן ישנן נקודות על מילים מסויימות שמלמדות לדרוש, כמו הנקודות על המילה איה שרה אשתך.

ושום שכל ויבינו במקרא. ונראה, שהתורה הכתובה באש שחורה על גבי אש לבנה בענין הזה שהזכרנו היה והיתה הכתיבה רצופה בלא הפסק תיבות, והיה אפשר בקריאתה שתקרא על דרך השמות, ותקרא על דרך קריאתנו בענין התורה המצוה, ונתנה למשה רבינו על דרך קריאת המצוות ונמסר לו על פה קריאתה בשמות, וכן יכתבו השם הגדול של ע"ב אותיות שהזכרתי - כולו רצוף ויתחלק לתיבות של שלוש שלוש אותיות היוצא משלשה פסוקים (שמות יד, יט-כא) ויסע ויבא ויט כמו שביאר רש"י (סוכה מה, א), ולחלוקים אחרים רבים כפי השימוש לבעלי הקבלה".

עוד כתב השלי"ה (בית אחרון דף י ע"ב): "דע כי אותיות הקדושות והתיבות הקדושות (של ספר התורה) הן כולן בשורשם - רוחניים. ואמרו חכמי האמת: האותיות - מבינה. הנקודות - מחכמה. והטעמים - מכתר ... שאין אותיות התורה הסכמיות, אמנם הן ראשונות מתייחסות בצורות אל פנימיות נשמתה, וזהו שדקדקו רז"ל אפילו בעלי פשט, בביאור מציאות צורת האותיות וקוציהן ותגיהן וזיוניהן, לפי שהן רומזים אל רוחניות ידוע וספירות עליונות, וכל אות ואות יש לה צורה רוחנית ומאוד נכבד אצול מעצם הספיר משתלשל ממדריגה למדריגה כדרך השתלשלות הספירות, והנה האות היכל, ומכוון לרוחניות ההיא, ובהיות האדם מזכיר ומניע אות מהאותיות, בהכרח יתעורר הרוחניות ההוא, והבל הפה ממנו יתהווה צורות קדושות יתעלו ויתקשרו בשורשם, שהם שורש האצילות. ולא זו בלבד, אלא גם במציאותם רוצה לומר בכתבתם, רוחניות שורה על האותיות ההם, וזה טעם קדושת ספר תורה, וזהו טעם מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים, מפני שהרוחניות מעמיד הגשם הזך ההוא, וזהו טעם שבירת הלוחות שפירשו רז"ל, שפרחו האותיות. וז"ל במדרש: "נסתכל בלוחות וראה הכתב שבהם שפרח, וכבדו ביד משה, ונפלו מידיו ונשתברו".

כתב הרמח"ל (בריש חיבורו "דרך עץ החיים"): "על התורה נאמר (ירמיה כג, כג): "הלוא כה דברי כאש נאם ה'". והודיענו בזה, כי אמת הדבר,

שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו ... ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול נמשלה לאש, ובהשוואה מדוקדקת, כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, השלהבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר בהפיח בה אז תתפשט ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת, ובשלהבת ההיא נראים כמה מיני גוונים, מה שלא נראה בתחילה בגחלת, והכל מן הגחלת יוצא, כן התורה הזאת אשר לפנינו, כי כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת הן, אשר בהצית אותן כן כאשר הן, לא ייראו כי אם גחלים וגם כמעט עמומות, ומי שישתדל לעסוק בה, אז תתלהב מכל אות שלהבת גדולה, ממולאה בכמה גוונים - הן הידיעות העומדות צפונות בתוך האות ההיא, וכבר פירשו בספר הזוהר על אלף בית. ואין הדבר משל, אלא עצמי כפשוטו ממש, כי כל האותיות שאנו רואים בתורה כולן מורות על עשרים ושנים אורות הנמצאים למעלה, והאורות ההם העליונים מזהירים על האותיות, ומכאן נמשכה קדושת ספר התורה, והתפילין, ומזוזות וכל כתבי הקודש. ולפי הקדושה שבה נכתבים, כך תגדל ההשראה וההארה של האורות ההם על אותיותיהם, ולכך ספר תורה שיש בו פיסול אחד נפסל כולו, כי אין הארה עומדת עליו כראוי, שתמשך ממנו הקדושה לעם בכח הקריאה בו".

הרמזים הכלולים באותיות הכתב

"בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה קושר כתרים לאותיות. אמר לפניו: רבש"ע, ומי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אדם יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילין של הלכות" (מנחות כט, ב).

כותב הרמב"ן בפתיחת ביאורו לתורה:

"כי כל יקר, וכל פלא, וכל סוד עמוק, וכל חכמה מפוארה, כמוס עמה חתום באוצרה ברמז, בדיבור בכתיבה ובאמירה".

והאריך שם הרמב"ן וביאר כי "סודות הברואים המחצבים, וכח צמח האדמה, ונפש התנועה, והנפש המדברת, בכלם נאמר למשה, והכל נרמז בתורה ... וכל הנמסר למשה רבינו בשערי הבינה, הכל נכתב בתורה בפירוש, או שרמוזה בתיבות, או בגימטריאות, או בצורת האותיות הכתובות כהלכתן, או המשתנות בצורה כגון הלפופות והעקומות וזולתן, או בקוצי האותיות ובכתריהם, כמו שאמרו: "כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות, אמר לו: אלו למה: אמר לו: עתיד אדם אחד לדרוש בהם תילי תילים של הלכות ... זו מנין לך, אמר לו: הלכה למשה מסיני". כי הרמזים האלו לא יתבוננו אלא מפה לפה עד משה מסיני, ומזה אמרו בשיר השירים רבה בחזקיהו: ספר תגין הראה להם ... ואין השבח שספרו על הספר הזה וגילוי הסוד שהיה בו לחזקיהו מפני התגין עצמן, אלא בידיעתן בפירושיהן סודות רבים עמוק מאד. ושם בפירוש שיר השירים אמרו: "כתיב 'ויגד לכם את בריתו' ויגד לכם את ספר בראשית, שהוא תחילת ברייתו של עולם, 'אשר ציוה אתכם לעשות עשרת הדברים' אלו עשרת הדברות, עשרה למקרא ועשרה לתלמוד, וכי מנין יבוא אליהו בן ברכאל הבוזי ויגלה להם לישראל חדרי בהמות ולוויתן? ומנין יבוא יחזקאל, ויגלה להם חדרי מרכבה? אלא, הדא הוא דכתיב: 'הביאני המלך חדרי', כלומר: שהכל נלמד מהתורה".

ומשום כך, אי אפשר לקרוא את התורה בעל פה, כיון שלא יכולים בעל פה להבחין בסודות הכתובים בתורה שבכתב. ועל כן פוחתת מעלת התורה שבכתב כשהיא נלמדת בעל פה⁴, כיון שאי אפשר למסור זאת בעל פה. עוד יש

⁴ בגמרא (ברכות יא) ישנה דעה שאין ברכת התורה אלא על תורה שבכתב, ופירש המהרש"א, שהיות וברכת התורה נלמדת מהכתוב: כי שם ה' אקרא הבו גודל

לדעת כי האותיות בעצמותן הן קדושות. והספר תורה שלנו נכתב בכתב אשורית. ויש לדעת כי עזרא הסופר, שינה את הכתב שבו נכתב ספר התורה - בימי בית ראשון, שהוא היה הכתב העברי הקדום, ועזרא החליפו, לכתב הקדוש שהיה חקוק על הלוחות, וכמו שאמרו (שבת קד): "מס וסמך שבלוחות - בנס היו עומדים" וזה שייך רק בכתב אשורי, וכך נאמר בענין זה (סנהדרין כא, ב - כב, א): "תניא רבי יוסי אומר: ראוי היה עזרא שתנתן תורה על ידו לישראל, אלא קדמו משה, במשה הוא אומר: "ומשה עלה אל האלקים", בעזרא הוא אומר "הוא עזרא עלה מבבל", מה עלה האמור כאן - תורה, אף עליה האמור להלן - תורה. במשה הוא אומר: "ואותי ציוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים". בעזרא הוא אומר: "כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה' לעשות וללמד בישראל חוק ומשפט". ואף על פי שלא נתנה תורה על ידו, נשתנה הכתב על ידו, שנאמר (עזרא ד): "וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתורגם ארמית". וכתוב (דניאל ה): "לא כהלין כתבא למיקרא ופישרא להודעא למלכא" [תרגום: לא יכלו לקרוא את מה שכתב המלאך על קירות ארמונו של בלשצר מלך בבל, אף שגם יהודים היו בקרבם, וזאת משום, שהכתב האשורי הקדוש [הוא הכתב שאנו משתמשים בו היום לכתוב סת"ם] נשתכח מהם, שהם היו משתמשים בכתב העברי הקדום - [שבימינו הוא חקוק על כמה מטבעות של מדינת ישראל]. וכתוב (דברים יז): "וכתב את משנה התורה הזאת", כתב הראוי להשתנות, ולמה נקרא שמו "אשורית"? שעלה עמהם מאשור - [היינו שבעת העלייה מבבל שכללה גם את אשור, שינו את הכתב, ולא מפני שהאשורים השתמשו בכתב זה, כיון שהכתב של ממלכת אשור - הוא כתב היתדות, אלא, זה היה, הכתב שעל גבי הלוחות (וספר התורה

לא לקינו. וזה אמור רק על התורה שבכתב! על פי זה ביאר הרה"ג יצחק גולדשטיין שליט"א, מדוע פסק הגר"ז בשו"ע שלו שלימוד תורה שבכתב מקיימים מצוה גם כשלא מבינים את הנלמד, לא כן תורה שבעל פה.

שכתבו משה]] והוא מאושר בכתב שכל אות נכתבת בצורה נפרדת, ויש גם בצורת האותיות סודות גדולים, וחז"ל דרשו את צורת האותיות בכמה מקומות (ראה שבת קד, א). עוד אמרו בגמרא (סנה' כב, א): תניא רבי אומר: בתחילה, בכתב זה ניתנה תורה לישראל, כיון שחטאו נהפך להם לרועץ [רש"י פירש ששכחוהו, והגאונים פירשו שהגירסא היא "דחץ" וזהו שמו של כתב העברי הקדום (מרגליות הים), כיון שחזרו בהם, [בבית שני - זכו לקבלת תורה מחודשת, ראה בקטע הבא] החזירוהו להם, שנאמר: "שובו לבצרון אסירי התקוה, גם היום מגיד משנה אשיב לך", ופירש רש"י: "מה ששכחת את משנה התורה הזאת, אחזיר לך". והחזרה היתה, מה שהמלאך כתב על קירות ארמונו של בלשצר בכתב זה, ומזה למדו כי הקב"ה רוצה שהכתב הזה יחזור לשימוש.

בימינו, יש לנו אפשרות להבחין כי המילות של לשון הקודש העיקרי - הן כנראה הכתב האשורי, משום שכשמדברים בלשון הקודש האותיות הופכות לצורות הדומות לכתבתן. דבר זה הובחן על ידי פרו' יעקב גוגנהיים, שהבחין שציץ ציפור, יוצר במכשיר שהופך קולות למראות, לכעין מראה של ציפור עפה. והוא בעקבות זה עקב אחר הלשונות ומצא שרק בלשון הקודש ובאותיות האשוריות יש קשר בין הדברים [הרחבה בענין ראה ספרנו הכתב והמכתב עמ' 93-96, וכן בספר המהפך של הרב זמיר כהן].

התורה שבעל פה

התורה שבכתב ניתנה יחד עם התורה שבעל פה, שהרי כדי לדעת לקרוא חֵלֶב ולא חֶלֶב או שְׁבָעִים ולא שְׁבָעִים צריך מסורת בעל פה. כמו כן צריך מסורת לדעת את פרטי כל מצוה, שהרי נאמרה מצות מילה, ובתורה לא נאמר באיזה אבר היא תבוצע. איזה חוטים ואיך יתלו בבגד, כמה פרשיות יש בתפילין וכן בשאר כל המצוות. והתורה אף רומזת על כך במצוות שחיטה. שכתבה "וזבחת כאשר ציויתך" - ובתורה שבכתב אין רמז לזה. וכן בענין

עיבור השנה: "שמור את חודש האביב כאשר צויתיד", ובתורה שבכתב לא נתבאר ענין חודש העיבור כלל, אלא סמכה התורה על המסורת של התורה שבעל פה. וכבר נאמר (תורת כהנים ראש פרשת בהר): למה נכתבו במצוות שמיטה המילים "בהר סיני" - דבר שאינו בשאר מצוות, ללמדך, כשם שמצוות שמיטה ניתנו כללותיה פרטותיה ודקדוקיה מסיני, כך כל התורה כולה, נתנו כללותיה פרטותיה ודקדוקיה מסיני. וכתב הרמב"ם בהקדמת ספרו היד החזקה:

"כל המצוות שניתנו למשה בסיני בפירושן נתנו, שנאמר ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה - תורה זו תורה שבכתב, והמצוה - זו פירושה. וציונו לעשות כל התורה על פי המצווה ומצוה זו הנקראת תורה שבעל פה, כל התורה כולה כתבה משה רבינו קודם שימות, בכתב ידו, ונתן ספר לכל שבט ושבט, וספר אחד נתנו בארון לעד, שנאמר: "לקוח את ספר התורה הזה ושמרתם אותו" וגו'. והמצווה שהיא פירושה של התורה - לא כתב אלא צוה בה לזקנים וליהושע ושאר ישראל, שנאמר: "את כל הדבר אשר אנכי מצווה אתכם תשמרו לעשות וגו' ומפני זה נקראת תורה שבעל פה". ובהקדמתו לפירוש המשניות הוסיף הרמב"ם וכתב:

"דע, כי כל מצווה שנתן הקב"ה למשה רבינו ע"ה, ניתנה לו בפירושה, היה אומר לו המצווה ואחרי כן אומר לו פירושה וענין... והנה לך משל: כשהקב"ה אמר למשה, "בסוכות תשבו שבעת ימים" (ויקרא כג), אחר כך הודיע לו - שהסוכה הזאת חובה על הזכרים ולא על הנקבות, ושאיין החולים ועוברי דרכים חייבים, ולא יהיה סיכוכה אלא מגידולי הארץ, ולא יסככנה בצמר, ולא במשי, ולא בכלים אפילו מאלה שתצמיח הארץ, כגון, הכרים, הכסתות והבגדים. והודיע, שהאכילה והשינה בה כולו חובה, ושלא יהיה בחללה פחות משבעה טפחים על שבעה טפחים רוחב, ושלא יהיה גובה הסוכה פחות מעשרה טפחים. וכאשר בא הנביא ע"ה, נתנה לו המצוה הזו ופירושה.

וכן השש מאות ושלוש עשרה מצוות - הן ופירושיהן - המצוות בכתב ופירושן בעל פה".

הרש"ר הירש, מדמה את יחס התורה שבעל פה אל התורה שבכתב, כיחס הרשימות הקצרות שנרשמו בשעת שמיעת הרצאה מדעית, להרצאה עצמה, ההערות הקצרות מובנות רק לאלה שהאזינו להרצאה, לעומת זאת, הן בלתי מובנות לחלוטין לאלה שלא באו בסוד הדברים. לראשונים יספיקו מילים ספורות, אותיות וסימנים, כדי להעלות בזכרונם את כל מהלך ההרצאות, לעומתם, להדיוטות נשארים סימנים אלה כחידה סתומה (מצוטט חוברת שורשים של אל המקורות).

למה לא נכתבו פירושי המצוות ונמסרו רק בעל פה

כתוב (קהלת יב): "עשות ספרים אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר". היינו, אילו כל פרטי המצוות היו כתובים, הרי אי אפשר היה לבני אדם רגילים להקיף הכל, לכן נכתבה התורה ללמד את עיקרי המצוות, ובכל מצווה שתבוא לידי האדם הוא ילמד את פרטיה מחכמי הדורות.

סיבה נוספת שהתורה לא נכתבה; כיון שתמיד יש צורך בבירור דיניים המתחדשים, ואי אפשר לכתוב דיני חשכל בשבת בדור שעדיין לא היה חשכל. וכן בשאר דברים. אבל התורה נתנה לישראל בכללים שמהם יוצאו חכמי הדורות את הידיעות הנחוצות לדורם. וזה הביאור של דברי הגמרא (מנחות כט, ב): שמשא רבינו כאשר עלה למרום להוריד את התורה, ראה כיצד התורה נכתבת תחילה אותיות ולאחר מכן נוספו עליהן תגין. שאל משה, אם התגין חלק מהאות למה לא נכתבו יחדיו, ואם אינם חלק מהאות למה הם נכתבים? אמר לו הקב"ה, שלאחר כמה דורות יקום רבי עקיבא, שידרוש על כל תג ותג תילי תילין של הלכות. ביקש משה לראותו בנבואה. והראה הקב"ה למשה את רבי עקיבא דורש, ולא הבין מה שהוא אומר: חלשה דעתו של משה, עד שתלמיד שאל לרבי עקיבא מנין לך זה? ואמר לו: כך מקובלני הלכה למשה מסיני, ואז התיישבה דעתו. אימרה זו צריכה הסבר: איך יתכן שמשא לא

מבין את דברי רבי עקיבא, ובכל זאת זה מה שהוא קיבל בסיני? ביאור הענין הוא כך, רבי עקיבא דרש ענינים הקשורים לתקופתו, ומשה חשב שלכל דור ישנה קבלת תורה מחודשת לכן חלשה דעתו. ולבסוף נחה דעתו - שראה שהדברים שהתחדשו, הם נובעים מאותם דברים שכבר הוא קיבל אותם בסיני. וזה מה שנאמר (ירושלמי פאה ב): כל מה שתלמיד ותיק עשוי להורות לפני רבו כבר נמסר למשה מסיני. ולעומת זאת נאמר (חגיגה ג, ב) אין בית מדרש בלא חידוש. ועל רבי אליעזר נאמר (אדר"נ פ"ו, ג) שדרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם! עומק הדברים זה על פי הכתוב (משלי ג) שהתורה נמשלה לעץ ככתוב: "עץ חיים היא למחזיקים בה". ורבותינו (חגיגה ג, ב) דרשו את הכתוב (קהלת יב) דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים ... דברי התורה נמשלו למסמרות שהם קבועים במקום שתקעו אותם שם. וגם בנטיעה - מה נטיעה פרה ורבה כך דברי תורה פרים ורבים. העץ מוציא כל הזמן ענפים עלים ופירות חדשים, והכל צומח מאותו עץ, לכן כל ספר תורני שנלמד בעם ישראל - הוא מצמיח פירושם. התורה שקיבל משה נדפסת בימינו כשהיא מלוה בפירושים; תרגום מצד אחד, ומתחת פירוש רש"י, ועל הרש"י - שפתי חכמים. ובכל שנה, מתחברים פירושים חדשים לתורה. כמו כן, על המשנה באה הגמרא - ועליה רש"י, ועל רש"י - התוספות. ועליהם מהרש"א ומהר"ם, ועל המהרש"א - קרני ראם, ועליו הוראת שעה. כך זה גם בחיבורו של הר"ן, על הרא"ש. והשולחן ערוך והרמב"ם, ואף על המשנה ברורה, ושאר הספרים הנלמדים תדיר, אין ספור פירושים, השגות והגהות. דבר זה מיוחד רק לתורת ה'. ולכן הרמב"ם שכתב דברי תורה, דברים אלה מעוטרים תמיד בפירושים חדשים. אך ספרי הרפואה שלו שהם מעשי אדם, נדפסים תמיד בצורה שנדפסו בתחילה, ללא תוספות. כמו כן שירי רבי יהודה הלוי שנדפסים באותה צורה שיצאה מתחת ידו לראשונה, לא כן ספר הכוזרי שלו שהוא ענין תורני, הוא מעוטר מתקופה לתקופה בתרגומים חדשים ופירושים חדשים.

תורת ה' תמימה - תורת שבכתב ותורה שבע"פ

התורה שניתנה בסיני נצטוונו שלא להוסיף עליה ולא לגרוע ממנה, וזאת התורה לא תהיה מוחלפת. מעמד הר סיני היה כזה שלא היה כמותו, קולות ברקים וענן כבד והר עשן וקול גדול. וכתוב (דברים ה) קול גדול ולא יסף - שלא יהיה דבר כזה בהיסטוריה. כך נשמרת מסורת התורה מפני אלה שבאו לומר שהבורא שינה אותה כמו שאמרו הנוצרים. והתשובה לכך היא, אילו חלילה הבורא רצה לשנות, הרי הדבר היה צריך להעשות באותו פרסום כמו שהיה בעת נתינתה. משום כך כאשר נשכחו בימי אבלו של משה כמה מאות הלכות, וביקש יהושע שהקב"ה יאמר לו אותם. הוא נענה בשלילה - שאין מתן תורה נוסף, ורק עתניאל בן קנז החזירם בפלפולו. וזה שומר על נצחיות התורה. עוד יש להוסיף, המצוה הראשונה שנתנה לישראל היתה קידוש החודש ועיבור השנה. וסיבת הדבר, רצה הקב"ה לומר, שאין ישראל תחת הזמן אלא מעליו שהם קובעים את הזמנים. וזה מורה על נצחיות האומה, וגם על נצחיות המצוות שלא יאמרו שהמצוות תלויות בזמן או במקום, לכן מצוות הזמן היא יסוד חשוב בכל המצוות.

פרק ב' חשיבותה של תורה שבעל פה

- "לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה שנאמר (שמות לד): כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל (גיטין ס, ב).
"כל הכיתות שפרשו מהתורה שבעל פה כמו צדוקים וקראים, חלפו או כמעט חלפו מהעולם.

התורה שבעל פה - שהוצרך לכותבה מפני שכחת הדורות, נשארה תורה שבעל פה. ולמרות שבכל דור, כותבים פירושים וביאורים למשנה ולגמרא, בכל זאת, אי אפשר להבין את הדברים מבלי ללמוד מרב את הדרך והשיטה. לכן היא נשארה תורה שבעל פה. התורה שבכתב כתובה על גבי קלף, והתורה שבעל פה היא חקוקה בנפשות בני ישראל, והם הקלף שלה". התורה היא כדבר חי, ולכן היהודי כשמסיים את לימודו הוא מנשק את הספר. וחלילה אם הספר נפל לארץ הוא מגביהו בחרדת קודש ומנשק אותו. וכך ניסח את הדברים רבי יצחק ברויאר בספר מוריה (עמוד 101):

"למה תורה שבעל פה? למה התגלות אלקית רק על ידי הדיבור? הלא כל דיבור הוא כצל עובר, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכחלום יעוף? היתה כבר פעם

" וכך כתוב בהקדמת ספר קרית ספר: "והתורה שבעל פה אי אתה רשאי לאומרה בכתב - להיותה גנוזה בנפשותיהן של צדיקים כי זו היא קדושתן ומעלתן, ואם אומרים אותה בכתב - תפחת מעלת הנפשות - כי הדבר הנכתב לא ישאר ציורו בנפש, כדבר שלא נכתב - שיתקיים לעולם בציורו לעולם כנתינת לב עליו שלא ישכח, ולא ימצא מי שילמדהו עוד, כיון שלא נכתב, ותורה שבעל פה היא המבדלת בין ישראל לאומות, ועל פיה כרת ברית עם ישראל ולא עם האומות, להיות נפשותיהן של ישראל חצובות מתחת כסא הכבוד ומושפעות ממנה, מה שאין כן נשמות האומות".

ורק דיבור, הוא חי או איננו, זקוק הדיבור לשמירה תמידית להתחדשות יום יומית, יחס הדדי: עם התורה חי על ידי הדיבור האלקי, והדיבור האלקי חי על ידי עם התורה, אין הספר עניין של זכירה ושיכחה, אבל הדיבור, הוא עניין של זכירה ושיכחה, "זכור ואל תשכח", זו התורה שבעל פה, עם התורה, והתורה שבעל פה: דא ודא חד הוא.

עם ישראל הוא "עם הספר? לא ולא! ספר תורת אלקים נצחי הוא גם מבלעדי עם ישראל, ידאג ד' ברוך הוא לספרו, עם ישראל הוא "עם הפה!" "עם הדיבור!" עם התורה שבעל פה! הדיבור יכול למות! יחי הדיבור! יחי עם ישראל! עם הפה החי!

קבלו אומות העולם מידי עם ישראל את ה"ספר", והשפעת הספר עליהן בכל הכיוונים היא כל כך גדולה ועמוקה עד שממש אי אפשר להעריך את מידתה, בהיסטוריה של אומות העולם, הרי הספר, מאז קבלתו הוא כמו ה"שאור שבעיסה", אמנם מעולם לא השליכו את עצבי הלאומיות הריבונית, ומעולם לא שבו ממרדם הכפול. אי אפשר לבני האדם להשתמש במישרין בספר תורת האלוקים, כמו שאי אפשר להם להשתמש באור של ששת ימי בראשית, כלפי אומות העולם עם ישראל הוא עם הספר, אבל עם ישראל עצמו יודע יותר טוב: סוד עוזו - התורה שבעל פה, אשר היא בבחינת "מלכות" הגשמת הרבונות האלוקית".

עוד סיבה שהתורה נשארת תמיד תורה שבעל פה, משום שהיא מעידה בכך על יחודו של עם ישראל.

"ביקש משה שתהא המשנה בכתב, וצפה הקב"ה שעתידים עובדי אלילים לתרגם את התורה ולהיות קוראים בה יוונית, ואומרים אף הם ישראל, אומר הקב"ה מה אתם אומרים שאתם בני, איני יודע, אלא למי שמסטירין שלי בידו הוא בני, ומהו המסטירין? זה משנה!" (ילקו"ש הושע תקכ"ח).

כתב הרמב"ם (מלכים ח, י): "משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות, אלא לישראל, שנאמר: "מורשה קהלת יעקב", ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר "ככם כגר" ... "גוי שעוסק בתורה חייב מיתה" (סנהדרין נט, א), חכמה בגויים - תאמין, תורה בגויים - אל תאמין. התורה נמסרה לישראל בלבד, ולא לאומות. הדברים אמורים בעיקר, בתורה שבעל פה, לדעת הרבה פוסקים מותר לאומות ללמוד דברי נביאים, אבל אין להם שום שייכות לתורה שבעל פה".

סיבה נוספת להשאיר את התורה בעל פה, היא כדי להבדיל בין ישראל לאומות. נאמר במדרש (שמו"ר מז, א): "בשעה שנגלה הקב"ה בסיני ליתן תורה לישראל, אמרה למשה על הסדר, אמר לפניו: רבונו של עולם, אכתוב אותה להם? אמר לו: איני מבקש ליתנה להם בכתב, מפני שגלוי לפני שאומות העולם עתידים לשלוט בהם וליטול אותה מהם, אלא המקרא אני נותן להם בכתב, והמשנה והתלמוד והגדה אני נותן להם בעל פה, שאם יבואו האומות וישתעבדו בהם, יהיו מובדלים מהם".

כמו כן הביאו התוס' (גיטין ס, ב ד"ה "אתמוהי") מדרש, המפרש את הפסוק: "אכתוב להם רובי תורתך כמו זר נחשבו". המדרש מספר שעובדי כוכבים כתבו את התורה, ולו היה נכתב הכל לישראל, היו עובדי כוכבים כותבים הכל, ולהכי קאמר רחמנא: אכתוב להם רובי תורה? והלא מה שכתבתי להם כמו זר נחשבו, שהעתיקוה זרים!

התורה שבעל פה מייחדת את ישראל, לפיכך, שונאי ישראל שקידשו מלחמה על עם ישראל, ערכו מלחמה גם נגד התורה שבעל פה, פעמים רבות שרפו את הש"ס, ושאר ספרי תורה שבעל פה, כדוגמת שריפת הש"ס בצרפת,

"מעשה בשר חינוך רוסים שביקש להבין מהו תלמוד, יהודים, שהיו שייכים לכת ה"משכילים", ניסו ללמוד סוגיה בגמרא, וככל שהרבו, לא עלה בידם בשום אופן (וראה ביתר פירוט בספר מקור ברוך לבעל התורה תמימה).

איטליה, אנגליה, ולאחרונה הנאצים הארורים ימ"ש, שהיו מכלים את זעמם בספרי הש"ס, והיו מכנים את היהודים החרדים תלמודיסטען, הם אף הכירו את כוחה של התורה שבעל פה לקיום עם ישראל, ואמרו: אם ישארו יהודים תלמודיסטים בחיים, הרי מהם ישוב ויצמח העם היהודי מחדש, בעוצמה רבה יותר מאשר לפני כן. לפיכך, הם חיפשו יותר מאחרים תלמידי חכמים ויהודים חרדים, על מנת להתעלל בהם ולהרגם.

בארצות רבות נאסר על היהודים ללמוד תורה, והיה צורך בהערמות רבות כדי ללמוד תורה שבעל פה⁴, באותם מקומות למדו רי"ף, שבו עיקר סוגיות ההלכה, ועין יעקב, שבו אגדות הש"ס.

ועוד סיבה למה נלחמו בעיקר נגד התורה שבעל פה, והיא, כל דבר נברא זה לעומת זה. הקדושה ומתנגדיה. לכן בדור הנביאים - היה יצר הרע של עבודה זרה, כשהיו גילויים שמיימים היו כנגד זה, מכשפים. ואמרו (סנה' סז): "למה נקרא שמם כשפים שמכחישים פמליא של מעלה". נגד הכפירה של ההשכלה והציונות החילונית שרצתה לדלג על פני התורה שבעל פה וכאילו לחזור לתנ"ך. בא דור הישיבות המופלא של ימינו. כשהתלמוד נחתם והפך לספר החיים של האומה - באו הקראים לעולם. ובדורות של הבית השני,

⁴ בספר "החפץ חיים ופועלו" (ח"ג, עמוד תתשכ"ט) הובא סיפור מעניין על עקיפת אחת הגזירות נגד לימוד הגמרא ברוסיה: פעם נודע, שבמניסטריון להשכלת העם, מוכן "צו", לאסור לימוד "תלמוד" בחדרים [תלמודי התורה]. מיד הודיעו על כך לר' ישראל מסלנט, לאחר עמל רב והשתדלויות שונות, הצליח להשיג את השפעת שר ההשכלה לטובת היהדות. ברם הגזירה היתה כבר חתומה בטבעת המלך, השתדלנים העלו רעיון, להוסיף לתוכן ה"צו" מעין "מאמר מוסגר" ש"תלמוד" פירושו: "תלמוד לשון עבריי" - ספר דקדוק ידוע של יהודה ליב בן זאב. במקומות רבים היתה המשטרה חוקרת ודורשת אם אין עוברים ח"ו על החוק המלכותי, ב"תלמוד לשון עבריי". הגזירה היתה לגמרי בלתי מובנה שהרי מועטים מאד ידעו על מה שנעשה בחשאי מאחורי הפרגוד.

שסידרו את התורה שבעל פה בצורה כזו - שהכל יכולים ללמוד אותה, היו הצדוקים והבייתוסים. נגד הכפירה שבאה על ידי ביקורת המקרא, בא מדע הארכיאולוגיה - שגילה הוכחות לאמיתות התנ"ך, וכן הרבה דברים שהיו בהיסטוריה. כי כך נבראה הבריאה - שיהיו כוחות מנוגדים, כדי לאזן את הבחירה. וכיון שהתורה שבעל פה היא עיקר מעלת ישראל, לכן קמו נגדה מאז קורח ועדתו. ומנשה מלך יהודה שהיה דורש דרשות של דופי, ודרך השומרונים, הצדוקים, הקראים, והמשכילים וכל הכופרים עד ימינו, וכיון שקמו מתנגדים לתורה ולאמונה - הוצרכו חכמי ישראל בכל דור - לחזק את האמונה. לכן הכפירה הקימה את ספר אמונות ודעות של רבי סעדיה גאון, ואת המורה נבוכים של הרמב"ם, הכוזרי, ושאר ספרי ההשקפה, שנתחברו במרוצת הדורות, שחלק חשוב מהם, זה תוצאה של צורך לקיים את דברי המשנה (אבות ב) "ודע מה שתשיב לאפיקורס".

בעל הסמ"ע כתב בהקדמתו טעמים לכך שהתורה שבעל פה היא צריכה להשאר בעל פה. ונביא כאן מדבריו:

א. כדי שהמינים לא יוכלו לשנות את התורה, וכמו שעשו בתורה שבכתב, שהכניסו כונות בדברים שיתאימו לדברי הכפירה שלהם.

ב. כדי שלא יסמכו על הכתוב - ויצטרכו לחזור תמיד על הדברים - כדי שלא ישכחו, ועל ידי החזרה המתמדת - יוציאו מדעתם וסברתם חידושי דינים והחזרה המתמדת כדי שלא תשכח - מביאה לידי קיום המצוות.

ג. דבר שנמסר בעל פה, הוא נמסר בדיוק יותר - משום שהאומר מברר את הדברים שאומר, מה שאין כן כשהדברים כתובים והאדם צריך ללמוד אותם בעצמו, והביא ראיה לכך, ממה שהם עסקו בעת כתיבת הדברים: שבגמרא נאמר; שצריך להוליד ולהביא ולהוריד ולהעלות את ד' המינים של הלולב. ובירושלמי הוסיפו - שיעשה ג' נענועים על כל דבר ודבר ... וכיון שהדברים לא נתבארו בעל פה, ישנם כמה דעות כיצד צריך לנענע, מה שאין כן

כאשר הדברים נמסרים בעל פה מאיש לאיש, שהם יותר מבוררים והטעויות הן פחות".

עוד יש להוסיף - כמו שכבר נזכר למעלה - שהלומד תורה שבעל פה מרב, הוא מתקשר בכך לשרשרת הדורות עד משה בסיני שקיבל מה' את התורה. טעם נוסף לכך שהתורה נמסרת בעל פה, זה, כדי שכל אדם יבין אותה על פי שורש נשמתו, וכעין שכתב המהרש"ל בהקדמת ספרו יס של שלמה למסכת בבא קמא:

"וכל הנמצא בדברי חכמי התורה מימות משה רבנו ע"ה עד עתה, הן הן החכמים שאמר הוא עליהם: "דברי חכמים כדרבנות כולם נתנו מרועה אחד", ושלא לתמוה על מחלוקתם בריחוק הדעות, שזה מטמא וזה מטהר, זה מקרב וזה מרחק, אם דעתם לשם שמים, והראשונים אפילו בבת קול לא היו משגיחים, וכולם דברי אלקים חיים, כאילו קיבל כל אחד מפי הגבורה ומפי משה, האף שלא יצא מפי משה לעולם - להיות שני הפכים בנושא אחד. והמקובלים כתבו טעם לדבר, לפי שכל הנשמות היו בהר סיני וקבלו דרך מ"ט צינורות והם שבעה פעמים שבעה - מזוקק שבעתיים, והן הקולות, אשר שמעו וגם ראו, וכל ישראל ראו את הקולות - הן הדעות המחולקות בצינור, כל אחד ראה דרך צינור שלו לפי השגתו, וקיבל כפי כוח נשמת עליונו לרוב עילוי או פחיתותו זה רחוק מזה, עד שאחד יגיע לטהור, והשני יגיע לקצה האחרון

"אסמכתא לדברי הים של שלמה הוא מה שכתב בעל ספר העיקרים (מאמר שלישי פרק כג) וגם במורה נבוכים (ח"א פרק ע א): "כל דבר הנכתב, אפשר שיובן בכמה הבנות, ורק בעל פה אפשר להרחיב ולבאר את הכונה האמיתית של הדברים, שהרי אי אפשר להביע בכתב, את צורת הקול ואת הבעת הפנים של המדבר בעל פה, ואנו עדים שנכתבו פירושים כמו הפרי מגדים לדברי השי"ך והט"ז, וכבר הוצרך פירוש לפירוש. רש"י הוא מפרש התלמוד והחומש החשוב ביותר, ובכל זאת, גם דבריו צריכים בכמה מקומות פירוש, וכבר נכתבו כמה וכמה פירושים על רש"י, וגם על הפירושים האלה (כמו על הגור אריה) נכתבו פירושים.

לטמא, והשלישי לאמצעות רחוק מן הקצוות, והכל אמת, והבן. על כן מסר התורה לחכמים השתולים בכל דור, כל אחד ואחד לפי חוצב מקור שכלו לחלק לעילוי ולהוסיף, כפי מה שיראו לו מן השמיים".

על פי זה יובן, מדוע נביא אינו יכול לפסוק הלכה על פי נביאות, כי אילו היה הנביא קובע הלכה על פי נבואה, אז לא היה אפשר לחלוק עליו, והרי כאמור, יש שינוי בשורש נשמות של בני אדם וזה מביא לידי מחלוקת בהלכה. יתר על כן, ישנם דברים המשתנים, ועל כן, גם ההלכה משתנה בהתאם. כמו דין מים מגולים שבימינו לא מצויים נחשים כמו בעבר, ולכן מקילים בענין זה. ועוד שיש חילוקי מדרגות בקיום המצוות: "עיקר הדין" ו"מידת חסידות" ולפי דרגתו של האדם הוא צריך להחמיר יותר, כמו ששמואל - החמיר לא לטלטל גרעיני תמרים בשבת משום דין מוקצה, אף שמעיקר הדין הם מותרים, וכמו שחייב רב את רבה בר חנן בתשלומים שהוא לא היה חייב בהם מצד הדין אלא רק משום מידת חסידות⁴.

עוד טעם למה התורה שבעל פה צריכה להשאיר כזו, כי בכוח התורה שבעל פה האדם מחדש חידושים, ונוטל כאילו חלק בתורה, וכמו שדרשו רבותינו (ע"ז יט, א) בתחילה שאדם לומר היא תורת ד', וכשהוא עמל והשיג מדרגות בתורה היא נחשבת "כתורתו", וכבר נאמר במדרש על השותפות של

⁴ וכך מסופר (ב"מ פג, א) בענין ההלכה של סבלים שתוך כדי הובלת החבית - היא נשברה, מה דינם לגבי תשלום הנזק, וכאשר, סבלים שברו חבית שהובילו לרבה בר חנן, וכיון שהם חייבים בתשלומים, הוא נטל את גלימתם למשכון, והם הלכו לפני רב לדון, והוא פסק לרבה בר חנן שיחזיר את הגלימה, ורבה שאל אותו, וכי זו ההלכה? ענה לו רב, לך זו ההלכה, שנאמר "למען תלך בדרך טובים" - היינו שיש לפעמים לנהוג לפני משורת הדין. והם חזרו ואמרו לרב: עבדנו כל היום ואנו רעבים, אמר לו רב: שלם להם את שכרם. וכאן תמה עוד יותר, וכי זו ההלכה שלא רק שפטר אותם מתשלום הנזק, הוא חייב אותו גם לשלם שכרם. ואמר לו רב: אכן אתה חייב שנאמר: ואורחות צדיקים תשמור. ואתה איש המעלה לכן אתה חייב גם בזה.

האדם בבריאה, שהקב"ה ברא את העולם לעשות. האדם צריך להשלים את עצמו על ידי הסרת הערלה. את האוכל צריך לטחון ולבשל, את הפשתן והצמר צריך לארוג ולתפור לבגד. וכן בשאר דברים, וכאן השותפות הנפלאה ביותר, הקב"ה מצרף את האדם כשותף לתורה, במה שבני אדם מבארים אותה ומוציאים ממנה את ההלכה הנחוצה לאותו דור!

על חידושי התורה נאמר (זוהר בראשית): "רבי שמעון פתח: "ואשים דברי בפיך" - כמה יש לבן אדם להשתדל בלימוד התורה יומם ולילה, כיון שהקב"ה מאזין לקולם של העוסקים בתורה ... ועל ידי המתאמצים בתורה נעשה רקיע, ולמדנו, שבשעה שדבר תורה מתחדש מפי בני אדם, דבר זה עולה ועומד לפני הקב"ה, והקב"ה נוטלו ומנשקו והוא קורא לו - שמים חדשים - שמים מחודשים. והם בסוד החכמה העליונה, וכל אלו, דברי התורה שמתחדשים, עומדים לפני הקב"ה ועולים ונעשים ארצות החיים ... ונעשים מהם שמים חדשים וארץ חדשה, כמו שכתוב: ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ.

עוד ממעלת התורה שבעל פה - שהיא מחייבת עמל ויגיעה, והיא עיקר מעלת ישראל. כתוב (ויקרא כו, א): אם בחוקותי תלכו - ופירשו רז"ל (מובא רש"י שם): "שתהיו עמלים בתורה"! וכתב החזון איש (אגרות ח"א אגרת א) על חשיבת לימוד המהרש"א: "להרגיל את הלומדים לעמלות בתורה, אשר אך העמל, היא העבודה המעולה, ואשר עליה כיוונו חז"ל בהפלגת התורה על לומדיה והמהפך את הגשם לרוח, והגוף לנפש, והנכנס ברמ"ח איברים של האדם לזככם ולעדנם לקיום כל התורה". והתורה שבעל פה - היא שמביאה את האדם לעמל זה, כאמור (תנחומא נח): העם ההולך בחושך ראו אור גדול - שזה אמור על העמלים בלימוד התורה שבעל פה.

כוחם של חז"ל

בכמה הלכות, השאירה התורה את קביעת הפרטים להכרעתם של חכמי ישראל, כמו דיני מלאכה בחול המועד. וזה יותר, ממה שהתורה שבכתב

כיוונה אותנו לתורה שבעל פה - כנ"ל בענין שחיטה ועיבור השנה. והרבה כתובים אי אפשר להבינם בלי דברי חז"ל. וכן הלכות רבות, כמו מלקות שהן ל"ט אף שבתורה כתוב ארבעים יכנו. וכן עבודת יום הכיפורים שסדר העבודה שונה ממה שכתוב בפשוטו של מקרא. כמו שנתבאר במסכת יומא וברש"י פרשת אחרי. הימים הטובים העיקריים - כמו חג מתן תורה, לא נזכר דבר זה בתורה, אלא בשם חג הקציר, וחג הביכורים. וכן יום הדין של ראש השנה, כי בתורה כתוב רק יום תרועה ותו לא. ד' המינים שהם אתרוג לולב והדס - אנו יודעים רק מהתורה שבעל פה. וניכרים הדברים, שהתורה בכונה השאירה דברים טעוני הסבר, כדי שחכמי התורה שבעל פה יבארום.

במשנה נאמר, שכל דג שיש לו קשקשים, יש לו סנפירים, ולא נמצא שום דג שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים. ועל כך אמרו (חולין ס, ב): וכי משה רבינו (צידד) קניגי או בליסטרי (עוסק בגידולי בעל חיים). אלא מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמים.

חז"ל הקדושים, גם ביארו כתובים באופן שהדברים התקיימו רק זמן רב לאחר מכן, ונביא כאן דוגמאות לכך:

א. "והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה" (ויקרא כו, לב). ודרשו: "זו מידה טובה לישראל, שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם, שתהא שוממה מיושביה" (רש"י שם על פי תורת כהנים). "וכן מה שאמר בכאן "ושממו עליה אויביכם" היא בשורה טובה, מבשרת בכל הגלויות שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראייה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב ארץ אשר היא טובה ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה ואין לאל ידם" (רמב"ן שם).

בארץ ישראל לא התקיימה מדינה עצמאית כלשהי מאז חורבן הבית. היא היתה תמיד מסופחת למדינה אחרת, והיותה חלק מהאימפריה הרומית, הביזאנטית, ולבסוף העותומנית, רק לעם ישראל היה הכח להקים בה מדינה.

נוסף לכך אנו רואים, כיצד התגשמה הנבואה על כך שהארץ תהיה שוממה. אלפיים שנה נשארה הארץ שוממה, עד שבאו בניה לתוכה והפכו מדבר שממה לגן פורח תוך זמן קצר ביותר. כשנסעתי לבקר במקומות הקדושים מיד לאחר מלחמת ששת הימים, אפשר היה עדיין להבחין בהבדל העצום שבין שני צידי "הקו הירוק", הצד היהודי היה אמנם ירוק, אך הצד השני היה צהוב ושומם.

ב. בספר הזוהר (סוף פרשת וארא) אמרו על הפסוק "תחת שלוש רגזה ארץ, ותחת ארבע לא תוכל שאת ... ושפחה כי תירש גבירתה" (משלי ל כא-כג), שלבני ישמעאל (בני השפחה) יש חלק בארץ בזכות מצוות מילה, ולכן יהיה להם שלטון בארץ ישראל, אך כיון שמצוה זו לגביהם - ריקה מתוכנה האמיתי, תישאר הארץ בידיהם רק כל זמן שתהא שוממה וריקה מבניה האמיתיים. אף זאת ראינו בימינו, כיצד ניטל השלטון מבני ישמעאל כאשר נתיישבה הארץ. (ייתכן אולי, שמטעם זה נקראו הרבה מקומות בארץ בפי הערבים בשם "חורבה", כאילו הרגישו בנפשם - שאין להם זכות על הארץ אלא כל זמן שהיא חרבה ושוממת).

ג. בפרקי דרבי אליעזר (פרק ל' בדפוס לנסברג) נאמר: "חמישה עשר דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ ישראל באחרית הימים ... יגדרו פירצות המקדש ... ויבנו בית בהיכל ...", ואמנם, בנו הערבים שערים סביב הר הבית, בנו בית מסגד במקום ההיכל. וראה במדרש שם עוד דברים שנתקיימו כבר במלואם. (ייתכן שבניית המסגדים נרמזת בדניאל יא, לא: "ונתנו השיקוף משומם". אמנם רגילים לפרש באופן אחר, ע"ש במלבי"ם, אך ייתכן שגם זה בכלל).

ד. "הנה זה עומד אחר כתלנו" (שיר השירים ב, ט) - שדרשו: "אחר כותל מערבי של בית המקדש, למה? שנשבע לו הקב"ה שאינו חרב לעולם" (מדרש רבה שם). יש לזכור, כי חז"ל אמרו זאת, כבר אחרי שניסו הרומאים להכחיד כל זכר יהודי בירושלים. וידוע עוד, שבמשך הדורות ניסו להעלים את הכותל

ולכסותו, והוא חזר ונתגלה לפני כחמש מאות שנה בדרך ניסית. ברור שדברי חז"ל כאן ברוח הקודש נאמרו.

ה. "אמר רבי אילעא בר יברכיה: אילמלא תפילתו של דויד היו כל ישראל מוכרי רבב (שעוה, שעניים המתעסקים במסחר זה) שנאמר: 'שיתה ה' מורה להם' (תהילים ט) (סוטה מט). כלומר: דויד התפלל שאף במצבו השפל של עם ישראל בגלות, ינהגו בהם הגויים כבוד, ולא יצטרכו לעסוק במלאכות בזוויות. וכבר התפעל בעל "חובות הלבבות" (בשער הבחינה פרק ה) מהמצב החברתי והכלכלי הטוב יחסית של עמנו בגלותו. (כמובן שהדברים אמורים בזמני שלום ולא בתקופות השמד והגזירות).

ו. ידועה עדות הצדיק הירושלמי ר' אריה לוי זצ"ל בשם הגר"א שהרוסים עתידים להיות מעורבים במזרח התיכון. וכן משמע ממה שנאמר ביחזקאל לח על גוג שהוא נשיא משך ותובל, ומבואר בירושלמי מגילה (לפי פי"ה פני משה") שמשך היינו רוסיה, אף מסורת זו ראינו שהתגשמה. הדוגמאות הנ"ל, הינן מעט ממה שניתן לומר בעניין. כללו של דבר הוא, שגדולי הדורות ידעו את העתידות על פי התורה הקדושה.

התורה שבעל פה ניתנת בכל דור

כתוב (דברים ה): "קול גדול ולא יסף" - ותרגם אונקלוס "לא פסק". וכן מברכים "נותן" התורה ולא נתן התורה. ולכן גם חידושים שהאחרונים חידשו לא נתגלו לקדמונים שהיו גדולים מהם, כיון שעדיין לא הגיע הזמן שלהם להתגלות. כמו שביאר החיד"א. נאמר בגמרא (עירובין כא) דרש רבא: מאי דכתיב (קהלת יב, יב): "ויותר מהמה בני הזהר עשות ספרים אין קץ, בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה ... ושמא תאמר, אם יש בהם ממש מפני מה לא נכתבו? אמר קרא: עשות ספרים הרבה אין קץ. ופירש רש"י: שזה מוסב על מה שכתוב למעלה: דברי חכמים כדרבנות - אלו דברים שנמסרו למשה בעל פה ... היה זהר באלו שגם הם עיקר ולמה לא נכתבו - שאין קץ לעשות ספרים הרבה בכל אלה". שהרי הם תמיד מתחדשים. כמו שדרשו (חגיגה ג, ב)

שדברי תורה שבעל פה הם כמו נטיעה שפרה ורבה. והוסיף במהר"ל (תפארת ישראל פרק סב) וכתב: התורה היא שלמה ה"תורת ה' תמימה" ואין לפגום בשלמותה. ספר תורה שחסר בו אות, הוא פסול ולכן נכתבה רק תורה שבכתב מבראשית עד לעיני כל ישראל - שהיא שלמות אחת. אבל התורה שבעל פה - אי אפשר לכתוב את כולה, שהיא פרטי המצוה ופירושה, ודבר זה אין לו קץ וסוף, כי לפרטים אין מספר. ואם יכתבו אותם, זה יהיה רק דבר חלקי ולא שלם, ולכן אין לכתוב תורה שבעל פה. וזהו טעם נוסף לשאר הטעמים שכבר נכתבו בפרק הקודם.

גדולתם של חכמי התורה שבעל פה

במדרש תנחומא (פרשת נח אות ג) נאמר: שלא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שמבקש עונג העולם, תאוה וכבוד וגדולה בעולם הזה, אלא במי שממית עצמו עליה שנאמר (במדבר יט, יד): "זאת התורה אדם כי ימות באהל". וכך דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל". לפי שלא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על התורה שבעל פה ... שהיא קשה ללמוד ויש בה צער גדול והיא משולה לחושך שנאמר (ישעיה ט, א): העם ההולכים בחושך ראו אור גדול - אלו בעלי התלמוד - שראו אור גדול - שהקב"ה מאיר עיניהם באיסור והיתר בטמא ובטהור ... ולא קיבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם ההר כגיגית ... ואם תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר, והלא משעה שאמר להם: מקבלים אתם את התורה, ענו כולם ואמרו: "נעשה ונשמע" - מפני שאין בה צער ויגיעה והיא מעט. אלא אמר להם על התורה שבעל פה, שיש בה דקדוקי מצוות קלות וחמורות, והיא עזה כמוות וקשה כשאול קנאתה, לפי שאין לומד אותה - אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאדו".

והמגיד מדובנא בחתימת ספרו (על במדבר) כתב: "כתוב: (משלי ב, ז-ח) יצפון לישרים תושיה מגן להולכי תום ... כי תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם". - יצפון לישרים תושיה, כלומר, הצפין יתברך והסתיר חכמת התורה

לבל תתגלה כל כך על נקלה - רק לאותו [אדם] שיעמול בה ויבקש רחמים על השגתה. וביאר הטעם: כי תביא חכמה בלבך - אז ודעת לנפשך ינעם, כלומר, ינעם ויערב לך כל דבר בעת שישיגהו מחדש. לא כן, אם היה נכתב בתורה מבואר כל דברי סופרים, וכל ענקי שפוני טמוני אוצרותיה מה שעתיד להתחדש בה, היה קורה אותה במקרה כל דבר ישן ... כמאמר הכתוב (הושע ח, יד): אכתוב לו רובי תורתי - כמו זר נחשבו - כלומר, אם היה הכל מבואר עד שלא ישאר ללומד לחקור במצפוניה ולהעמיק ... להתחדש לו חדשים לבקרים - כבר היתה לזרא בעיניו".

העמל והיגיעה בתורה, הופכים את הלומד להיות חלק מהתורה. כמו שאמר רבי אליעזר בעת פטירתו (סנה' סח, א): אוי לכם שתי זרועותי שהן כשני ספרי תורה שנגללים. וכתב החזון איש (אמונה ובטחון ג, ז): "העמל בתורה - כוחו לזכך את הנפש ולעשותו עדין ומצוחצח מושך אליו את הרגש הנעים של טהרה וקדושה ולטעת בקרב לב - גיעולי נפש להוללות תענוגי הבל. בנוסף לזה, מנחיל עמל התורה - אהבה נפרזה ומסירות נפש לקיום פרטי המצווה של הלכה זו, שהוא עמל בה, ומוסר כליותיו ייסרוהו לדעת כי לכך נוצר".

עוד כתב רבי חיים ויטאל בסיבת הדבר שהתורה שבעל פה לא נכתבה כולה בלוחות:

"כי ס' ריבוא אותיות שבתורה הן כנגד ס' ריבוא נפשות ישראל שנקראים דור, כי אין דור פחות מס' ריבוא. וכל אחד מישראל, יש לו חלק בתורה כפי נשמתו, ואשר ירצה להיות חכם שלם בכל התורה - יוכרח להיות למד מכל אדם - כי על ידי כן ידע כל חלקי התורה בשלימותה. והנה אלוקים עשה כן - כדי ליתן שכר טוב לכל אחד כפי מה שחידש בתורה ... ואם היה הקב"ה כותב בפירוש על הלוחות כל התורה שבעל פה, לא היה שום שכר לחכמים, כי מה יוכלו לחדש מדעתם, ועל כן לא נכתבה התורה שבעל פה". למדנו מדבריו, עד כמה גדול חלקם של לומדי התורה שבעל פה, שמחדשים

חידושי תורה, ודבריהם הם נהיים תורה, וכמו שהוספנו להרחיב בזה בפרק הקודם.

אמנם לימוד התורה שבעל פה, היא חובת כל אדם מישראל, אך הבנה אמיתית בעומק התורה שבעל פה היא נחלתם של אישי הסגולה בכל דור. וכתב המהר"ל (תפארת ישראל פרק כט): "כי אילו היו נכתבים כל פרטי התורה שבעל פה בתורה, לא היו יכולים ללמוד אותה רק חכמים גדולים שיכולים להבין את כל עומק התורה שבעל פה, לפיכך כתב בתורה עקרי המצוות, ודבר זה ילמוד גדול וקטן, ותורה שבעל פה נתן לחכמים הגדולים, והם יאמרו לכל אחד ואחד כפי חכמתו".

עוד הוסיף המהר"ל וכתב, שהתורה נתנה בעל פה, כי כך היא מסורה רק לחכמים הגדולים. וזה מונע ריבוי מחלוקות, ואמנם עכשיו שנכתבו הדברים - אנו רואים שיש יותר מחלוקות בין כל מיני אנשים, שנדמה להם שהם הבינו את הכתוב, והתורה שבעל פה היתה ... מתבארת על פי הסנהדרין, וזקן ממרא חייב מיתה כדי שלא יהיו מחלוקות בישראל. ועתה אף שהתורה שבעל פה נכתבה, מכל מקום הציבור סומך על גדולי התורה שבכל דור, שהם מבינים את הדברים בצורה הנכונה, ומשום כך, כבוד החכמים הוא ענין מרכזי ביותר שכל היהדות תלוי בו.

וכתב בעל ספר החינוך (מצוה תצו) על החובה להשמע לגדולי הדור בעניני פסיקת ההלכה:

"שציונו להתנהג בה על פי הפירוש המקובל לחכמינו הקדמונים ע"ה, ובכל דור ודור גם כן, שנשמע אל החכמים הנמצאים - שקיבלו דבריהם ושתו מים מספריהם, ויגעו כמה יגיעות בימים ובלילות להבין עומק מיליהם ופליאות דעותיהם".

התורה שבעל פה למרות שנכתבה היא נשארה בעל פה

מדוע, רק אישי הסגולה מבינים נכונה את התורה שבעל פה. כי למרות שהיא נכתבה, היא נשארה תורה שבעל פה, כמו שאנו רואים שכשכתבו את

המשנה, מפני עת לעשות לה' שראו שהיא משתכחת, אנו זקוקים לביאורי האמוראים, ולהשלמותיהם. כמו שהרבה פעמים נאמר בגמרא "חסורי מיחסרא והכי קתני". הגמרא אינה מסודרת באופן שיטתי, וזאת כנראה, משום שתי סיבות: א. לחנך את הלומד לעשות סדר במוחו גם במצב של עירפול ועירבוב - שהרי החיים אינם מסודרים - כמו שאפשר לסדרם בספר. ולכן הרבה ענינים נוספו בגמרא תוך כדי הסבר דברי התנאים. וגם עצות לחיי האדם שאינם דברי תורה, כמו רפואות, ועניני שמירת רכוש וכולי. כי הכל צריך לנהוג על פי התורה, ורק חכם גדול יכול לפלס לו נתיב בכל הענינים האלה. ב. כדי שהיא תשאר תורה שבעל פה - שרק מי שזכה לקבל את המפתחות מרב מוסמך - יוכל למצוא את דרכו בה. ועל הסיבה שהתורה שבעל פה צריכה להשאר כזו כתב הרב יצחק ברויאר מוריה (עמ' 104-105): "אסור לנו לכתוב את התורה שבעל פה על ספר, עם התורה הוא הספר החי שלה, אין בידינו שום ספר של תורה שבעל פה, מזמן בית ראשון ומזמן בית שני, אמנם אחרי חורבן בית שני, גדל פיזורו של עם ישראל, וגברו עליו הצרות, וכשהיתה שעת מרגוע קצרה בימי רבנו הקדוש, הורו לנו היתר משום "עת לעשות לד'". וסדרו את המשנה בכתב. עדות היא המשנה לסכנה האיומה בה היה שרוי עם התורה, ועדות היא גם כן לאחדות השלמה של עם התורה, גם אחרי החורבן השני, האבטוריטא של המשנה, כלי המחזיק ההתגלות הדיבורית של אלקינו, לא פחות גדולה מאשר האבטוריטא של ספר התורה עצמו. ועניין נפלא הוא עד כמה הצליחו רבנו הקדוש וחבריו, לשמור על אופיה של התורה שבע"פ. גם בכתבם אותה על ספר, כי כמו שהתורה שבכתב אין בני אדם יכולים להבין אותה בלי התורה שבעל פה, כן גם המשנה היא ספר החתום לכל מי שיגש אליה בלי המסורת הלאומית, אין המשנה "ספר החקים" אשר יהי' פתוח לפני השופט או לפני איזה עורך דין, המשנה נשארה חלק מעם התורה החי, והיא זקוקה לעם התורה החי, כמו שתורה שבעל פה עצמה זקוקה לו, המשנה

מרמזת, ורק עם התורה שבע"פ מבין את הרמזים, כי לו כל שפע המסורה, ורק הוא יכול להוציא מן המשנה את דרכי החיים הלאומיים.

ואותו הדבר בגמרא, בכל העולם כולו אין ספר אשר יכולים לדמות אותו לגמרא, גם היא אינה "ספר החוקים" או ספר "מדעי", היא רק אמצעי להשמיע עוד הפעם את קול האלקים מדבר מתוך האש, רק עם התורה יכול להשתמש באמצעי הזה, אין לבני אומות העולם שום גישה לגמרא, כי אין להם חלק בתורה שבעל פה, ולהם הגמרא ממש ספר נורא, אשר אי אפשר לסבול אותו, גם שום תרגום אינו מועיל, הלא את החיים אי אפשר לתרגם".

לסיום פרק זה נביא את בעל בית הלוי (סוף שו"ת בית הלוי ח"ב דרוש יח): והנה על ידי זה שניתן להם אחר כך בעל פה, נתעלו בה ישראל מעלה גדולה יותר, דמקודם ... היו ישראל והתורה שני ענינים, שישאל הם המקיימים את התורה ושומרים אותה, ואז היו בבחינת כלי שמונת בו התורה, וכמו ארון הקודש שמונת בו ספר התורה והוא תשמישי קדושה, אבל אחר כך, שניתן להן תורה שבעל פה, נמצא, דישראל הם בבחינת קלף של תורה שבעל פה. ובמאמר הכתוב (משלי ג, ז): "כתבם על לוח לבך" וכמו שהקלף של ספר התורה הוא עצם הקדושה ולא רק תשמיש, דהקלף והכתב שכתוב בו - שניהם ביחד הם ספר תורה. כך התורה וישראל חד הוא, מה שאין כן נשמת אומות העולם שאינם בדרגה זו, שנשמותיהן יהיו ראויות להיות כמו קלף לספר תורה".

וכיון שעיקר מעלת ישראל היא התורה שבעל פה, אנו מוצאים שהרבה יותר זמן ביום - מקדישים הלומדים ללמוד הגמרא וספרי הפוסקים מאשר ללמוד התנ"ך. יתירה מזו בספר פלא יועץ תמה מדוע כאשר בא תלמיד חכם ודורש, באים הרבה בני אדם לשמוע אותו, ואילו כאשר קוראים מספרו שכבר נדפס, הרבה פחות באים לשמוע את הדברים. אמנם כבר כתוב (ישעיה ל, כ) והיו ענייך רואות את מוריך - וכמו שנתבאר לעיל, שהלומד מרב קשור

לשלשלת מקבלי התורה. ברם, ישנה סיבה נוספת על פי האמור, כיון שהדברים כבר נדפסו, הרי הם כבר יותר בבחינת תורה שבכתב!

מדוע אין חשש שמא בני אדם יטעו בהבנת התורה

כתב בעל קצות החושן בהקדמת ספרו, על חשיבות חידושי התורה, ומאידך על הסכנה בחידושי תורה שאינם אמיתיים שעליהם נאמרו בזהר דברים חמורים. ואם כן לכאורה: "לזאת יחרד איש פן ידבר בתורה בדברים אשר לא כן, ושכל אנושי לואה (= חלוש) להשיג האמת, ובפרט את כוונת התורה [ש]שרפים ואופנים לא השיגו [ורק] אלוקים הבין דרכה, והוא דמשקר [בתורה] ר"ל, עונשו מבואר בזהר - להיכן דבר זה מגיע, ושתיקתם יפה מדיבורם, שלא יכשלו בשינונם, אך לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואל האדם ניתנה - אשר לו שכל אנושי, ונתן לו הקב"ה התורה ברוב רחמיו וחסדיו כפי הכרעת שכל האנושי גם כי אינו אמת בערך השכלים הנבדלים (= המלאכים)".

עד כמה נמסרה התורה להכרעת השכל האנושי, אנו למדים ממה שנאמר (ב"מ סו), שנחלקו כביכול, הקב"ה וישיבה של מעלה - במקרה והיה ספק אם בהרת קדמה לשער הלבן שאז הנגע טמא, או שהשער הלבן קדם לבהרת שאז ישנו סימן טומאה, מה דין בהרת זו. והקב"ה - טיהר וישיבה של מעלה - טימאו. והוצרכו להכרעתו של רבה בר נחמני (עיין שם) וביאר הר"ן בדרשותיו (דרוש שביעי) "שאחר שהכרעת התורה נמסרה להם בחייהם, ושכלם חייבי שיהיה דין בהרת זו טמא, ראוי שיהיה דינו טמא, אף על פי שהוא היפך האמת האלוקית - משום שכך חייב השכל האנושי. וכמו שלא טיהרו את תנורו של עכנאי (ב"מ נט, ב) אף על פי שהאמת היא כמותו - כיון שיצאה בת קול ואמרה שהלכה כרבי אליעזר המטהר, ואף על פי כן לא שינו דעתם, כיון שהתורה לא בשמים היא, ולכן אמרו בענין הספק בבהרת: "מאן נוכח"? ופנו אל רבה בר נחמני שהיה בקי בדיני טהרות שיכריע בשכל האנושי ומה שהם

טימאז אף שהקב"ה טיהר, לא היה זה מקוצר שכלם בערך השכל האנושי, או מהתרשלות בלימוד התורה בחייהם (עיין שם עוד) ...

הקב"ה בחר בנו - ונתן לנו את התורה כפי הבנת השכל האנושי - אע"פ שאינו אמת [מוחלטת כפי דעת עליון], רק צריך שיהיה אמת בהכרעת השכל האנושי, וזה מה שאמרו: שהראה הקב"ה למשה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש - כי נתחדשו הדברים על פי התלמיד המחדש. כי זה הוא רצון ה' שהאמת תחשב כפי הסכמות החכמים בשכלם. וזו היא כונת ברכת התורה: "אשר נתן לנו תורת אמת" - שתהיה האמת אתנו, "וחיי עולם נטע בתוכנו" ... - שמתוכנו יפרי וירבה חיי העולם, ואין זה דומה חלילה לשוטה בטעות דבר המזיק, שהוא יזיק למרות שהדבר נעשה בטעות. וזה מה שאמרו (גיטין ס, ב) שלא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא על תורה שבעל פה - שנתן לנו את התורה במתנה גמורה - שהאמת תהיה כפי הכרעת השכל האנושי של חכמי ישראל".

דבר דומה לזה אמר הסבא מקלם בביאור הגמרא (שבת פח, ב) שבשעה שעלה משה למרום, מלאכי השרת התנגדו שהיא תנתן לבני אדם, וזאת משום, שלא רצו שהבעלות על התורה תהיה בידי בני האדם.

אמנם בספר החינוך (מצוה תצו) ביאר שאכן יתכן וחכמי ישראל יטעו כמו שנאמרה, פרשת פר העלם דבר של ציבור - שאם הסנהדרין טעו ונודעה הטעות שצריכים להקריב קרבן לכפר, והוא קרבן "פר העלם דבר של הציבור". והדבר יתבאר בס"ד לקמן בקטע הבא.

אמונת חכמים "חסרון הכרת ההתבטלות לעומת רבותינו

- זהו שורש של כל חטאת ואם כל חורבן ר"ל, וכל הזכויות לא ישוו לעומת שורש הכל שהיא אמונת חכמים" (מכתב מאלהו ח"א עמ' 75).

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" - אם במשה
האמנו קל וחומר בה', ומהו תלמוד לומר:
"בה' ובמשה"? ללמדך שכל המאמין
ברועה ישראל כאילו מאמין במי שאמר
והיה העולם" (מכילתא בשלח על הפסוק
ויאמינו).

האדם, צריך לקבל על עצמו את מרותם של גדולי כל דור ודור, וככתוב
(דברים יז, ז): "לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל", וכתב הרמב"ן (שם):
"כי על דעת שלהם הוא נותן לנו את התורה, אפילו יהיה בעיניך כהחליף ימין
בשמאל, ומכל שכן שיש לך לחשוב - שהם אומרים על ימין שהוא ימין - כי
רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב חסידי לעולם נשמרו מן הטעות ומן
המכשול".

רבותינו אמרו (סנה' קי, א): "כל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר
השכינה, ואמרו (מכילתא בשלח): "וידבר העם באלוקים ובמשה" - אם
באלוקים דיברו, קל וחומר במשה, ללמדך שכל המדבר ברועה ישראל כאילו
מדבר על מי שאמר והיה העולם".

וצריך האדם לבטל את דעתו אל דעת גדולי ישראל בכל דור, וכמו שכתב
הגה"צ ר' אליהו דסלר (מכתב מאלוהו ח"א עמ' 75): "... וכבר אמרו לנו
חז"ל: מצוה לשמוע לדברי חכמים אפילו אומרים לנו על ימין שהוא שמאל,
ולא לומר ח"ו שבודאי טעו. מפני שאני הקטנטן רואה בחוש את טעותם, אלא
- החוש שלו בטל ומבוטל, הוא כעפרא דארעא כלפי בהירות שכלם והסייעתא
דשמיא שלהם".

בהקדמת הספר דעת תורה לאורח חיים, כתב נכד המחבר הגה"צ ר'
שלום שבדרון זצ"ל, על פי דברי הגמרא (שבועות ו, ב) שהביא רבא דוגמא
מהמלכים שבזמנו, והקדים במשלו את המלך הפרסי לרומי, שאל רב פפא את
רבא: מי משני המלכים חשוב יותר, אמר לו: וכי אתה מוטמן ביערות שאינך

יודע איזה חשוב יותר, צא וראה שזו רומי שהרי כתוב: "ותאכל כל ארעא ותדושנה ותדוקנה, אמר ר"י זו רומי הרשעה שטיבעה יצא בכל העולם כולו".
 ופירש רש"י, שרב פפא שאל זאת, משום שרבא הקדים את המלך הפרסי לפני הקיסר הרומי ... "מכאן אנו למדים מה זה משמעות ראשונים כמלאכים, היאך למדו הם תורה, ועד היכן הגיעה קומת גדולתם. צא וחשוב, רבנן יתבי ולנים בעומקה של הלכה בדיני מראות נגעים של שאת ובהרת ותולדותיהן, ובתוך דבריהם כמשל ומליצה להבין אמרי בינה, מכריז רבא ואומר: משל למה הדבר דומה לשבור מלכא וקיסר, מזדעזע רב פפא ותמה על עצמו, הא! כל ימי חשבתי כי קיסר רומי חשוב הוא יותר משבור מלכא, והנה אנכי שומע מפי רבא שאינו כן, שהרי הזכיר במשלו את שבור מלכא קודם לקיסר רומי, שמע מינה שהוא החשוב, ואם כן אולי טעיתי ... ומשום כך נסתפק ושאל הי מינייהו עדיף" ... ומבארת הגמרא ... שאכן רומי גדולה יותר, אך רבא אמר תחילה שבור מלכא, מכיון שהוא היה תחת מלכותו והיה ירא ממנו, הרי, שעד כמה היו דברי החכמים מדוקדקים, ובקפידא נאמרו אפילו משליהם. (שם הובאו עוד דברים נשגבים, בענין המציאות הנראית לעין והתורה, על מי מהם סומכים, וכמו, שחז"ל הוכיחו את המציאות מן התורה ולא להפך.

למרות הדברים שהוזכרו - שחכמי ישראל זוכים לכוון לאמת, הן מפני הסיבות הטבעיות של התמדה בתורה, והן משום סייעתא דשמיא, מכל מקום, גם כתוב (ישעיה מב): "משיב חכמים אחר ודעתם ישכל" היינו שיש, והקב"ה עושה בכונה את ההיפך, כיון שמגיע עונש לציבור הנסמך עליהם, וכמו שאמרו חז"ל (ב"ק נב, א) כאשר הרועה כועס על עדרו, הוא מסמא את המשכוכית (הוא התיש או האיל ההולך בראש העדר ולאחריו צועד כל העדר), וכבר דנו רבותינו (גיטין נו, ב) אם צדק רבן יוחנן בן זכאי כשביקש את יבנה וחכמיה, במקום לבקש את ירושלים. ורב יוסף, ויש אומרים שהיה זה רבי עקיבא, שקרא על החלטתו זו של רבן יוחנן בן זכאי: "משיב חכמים אחר ודעתם ישכל", ואם כן יש לשאול: מנין לנו שלא טעו חכמים בענין מסויים, כבר

נתבאר, שאם חלילה חכמי ישראל טעו, הרי זה ענין השגחיי שרוצה בורא עולם - שהציבור ינהגו לפי טעותם, כיון שמגיע להם עונש זה!

וגם בנושאים הלכתיים יש לשאול: הרי כתוב (ויקרא ד, יג): "ואם כל עדת בני ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל" ומסכת הוריות עוסקת בחלקה הגדול, במקרים של טעות בהלכה - שטעו בית דין הגדול של האומה. מכל מקום כל אחד חייב לנהוג על פיהם, גם אם נדמה לו שטעו [מלבד אם הוא תלמיד שראוי להורות בעצמו, שאף שאינו רשאי להורות נגד בית הדין - כדי שלא יהיה זקן ממרא, אך גם, אסור לו, לעשות כהוראת בית דין ולקבל כמותם אם הוא יודע שטעו].

בספר החינוך (מצוה תצו) נתבאר, מדוע יש לנהוג כמותם גם במקרה שנדמה שבית דין טעו: "לפי שדעות בני אדם חלוקים זה מזה, לא ישתנו לעולם הרבה דעות בדברים, ויודע אדון הכל ברוך הוא, שאלו תהיה כוונת התורה מסורה ביד כל אחד ואחד מבני אדם איש איש כפי שכלו, יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי סברתו, ותרבה המחלוקת בישראל במשמעות המצוות ותיעשה התורה ככמה תורות ... [לכן ציוה הקב"ה ללכת אחר הסנהדרין, ובתקופה שאין סנהדרין על פי הוראת גדולי הדור] ... ועל דרך האמת והשבח הגדול במצווה הזאת - אמרו ז"ל: לא תסור ממנו ימין ושמאל - אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, לא תסור ממצוותם, כלומר, **אפילו יהיו הם טועים, בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לנו לחלוק עליהם אבל נעשה כטעותם**, וטוב לסבול טעות אחת ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטובה תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו - שבזה יהיה חורבן הדת וחלוק לב העם, והפסק האומה לגמרי, ומפני ענינים האלה נמסרה כוונת התורה אל חכמי ישראל ...".

דברים אלו, הם נחוצים מאד לדעתם, משום, שלאחרונה בעוונותינו, ישנה קבוצה קטנה של אנשים - "שלא שנו ופירשו", ומפיצים קושיות על דברי חז"ל, כאילו ישנם דברים שאינם עולים בקנה אחד עם המציאות, אך כבר

ידוע, שישנם הרבה דברים שנשתנה הטבע, ומכל מקום, אנו ממשיכים לנהוג כפי שהם קבעו בענייני טריפות, וכמו שביאר החזון איש, שכיון שזמנם של חז"ל היה סוף ימות אלפיים שנה של תורה, לכן נקבעו הדברים לדורות כפי תקופתם. ועוד, דברי המדע משתנים מזמן לזמן, ומה שפשוט למדע היום שזה כך, למחר יתכן ויראו הדברים להיפך, וכמו שמצוי מאד במקצוע הרפואה שהמסקנות משתנות מעת לעת. ועוד, אפילו אם חלילה נעלם מעיני העדה איזה דבר, הרי ההלכה היא, שכל זמן שאין בית דין הראוי להוראה שיכול להוכיח את טעותם, נוהגים כפי ההלכה שפסקו אותם חכמים. וכיון שאת התלמוד קיבלנו ליסוד ההוראה - אי אפשר לשנות שום הלכה על פי קביעות מדעיות, אפילו מוכחות ביותר, כיון שאין לנו בית דין שיכול לחלוק עליהם, וכדברי בעל ספר החינוך שהובאו כבר לעיל¹.

על מחלוקות בהלכה

על הפסוק: "דברי חכמים כדרבנות, וכמסמרות נטועים בעלי אסופות" אמרו רבותנו (מסכת חגיגה ג, ב): "בעלי אסופות - אלו תלמידי חכמים, שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו מטהרין והללו מטמאין, הללו מכשירין והללו פוסלין, הללו אוסרין והללו מתירין, שמא יאמר אדם, היאך אני לומד תורה מעתה?! תלמוד לומר: "נתנו מרועה אחד" - פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב "וידבר אלהים את כל הדברים האלה", אף אתה, עשה אזנך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים, את דברי אוסרים ואת דברי מתירים, את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין". פירש רש"י: "א-ל אחד אמרן - אין לך מבני מחלוקת מביא ראיה מתורת אלוה אחר, אלא מתורת א-להינו. פרנס אחד אמרן - אין לך מביא ראיה מדברי נביא הבא לחלוק על משה רבנו. עשה אזנך

¹ ואולי גם לא להחמיר כדי שלא לערער את ההלכה וזה צ"ע כיצד לנהוג למעשה.

כאפרכסת - מאחר שכולן ליבן לשמים, עשה אונך שומעת, ולמוד ודע דברי כולן, וכשתדע להבחין אי זה יכשר, קבע הלכה כמותו".

וכתב הריטב"א (עירובין יג) [ומקור לדברים אלו בילקו"ש (תהלים פרק יב)]: "שאלו רבני צרפת ז"ל: היאך אפשר שיהיו אלו ואלו דברי א-להים חיים, וזה אוסר וזה מתיר? ותיצו, כי כשעלה משה למרום לקבל התורה, הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל הקב"ה על זה, ואמר שיהא זה **מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור** ויהיה ההכרעה כמותם".

על כוחם של חז"ל בקביעת ההלכות

על כוחם של חז"ל שקבעו את ההלכה לדורות ישנם שני הסברים: א. של החזון איש, שביאר שהיות וחז"ל היו בתקופה של אלפיים תורה, לכן ההלכות נקבעות על פיהן ואפילו דברים שנשתנו בטבע, כמו כמה עניני טריפות, שבימינו שהרפואה מגלה - שהבהמה גם בחסרון זה תחיה, או להיפך, שהיא לא תחיה - בחסרון שקרה כמו ניטלו הכליות. הסבר נוסף כתב רבי אייזיק הלוי, כרך ה' עמ' 602 שהתלמוד נחתם על פי הסכמת כל חכמי ישראל וזו לשונו:

"המשנה והתלמוד, לא יכילו את ההלכה בלבד בגדרי כל הקבלה המסורה בכל חוקי ה' ומשפטיו עם ישראל, כי אם גם כל מורשת אבות בכל אמונת ישראל בכל יסודי התורה ודעת דרכיה.

כל אש המזבח אור וחיים בתורת ה', אך שם במשנה ובתלמוד נמצא המפתח, אשר נמסר לאבותינו יחד עם תורת ה' איך לדעתם ואיך להנות מאורם - אור ה'. ועם זה יחד כל קצה גדולתם ואמת מידתם ...

וברוחם הגדול הכילו לקפל ולהביא בתוך דבריהם את כל רוח ישראל וגודל נפשו, ושם הוא נשמר מכל משמר. ובהביאם גם את כל מעשי גדולי האומה מראשית הימים עד ימיהם, כל שלשלת האגדות מהם ועליהם, וגם את כל דבריהם והשקפתם הבהירה על העם כולו ואורחות חייו, בזה עצמו תיארנו לפנינו את כל קלסתר פני האומה בכללה. בפנים המאירות של העם הגדול

הזה, מאחרי ימי כתבי הקודש עד סוף ימיהם - אך משם נשקפה כמו שחר, רוח ישראל המאירה באור התורה, חסד ואמת, רוח החן השפוך עליו יחד עם הוד נורא של שיבה ושחרות, זקנה ובחרות, הנה הוא נראה שם ומאיר לפנינו - כל התמונה הנפלאה מהעם הזה, טוהר מידותיו וזוהר השקפותיו, כל דרך החיים אשר רכש לו מתורתו - תורת החיים, דרך אמת ואמונה, ונתיב יושר של רגש ותבונה. כל העיתים אשר עברו עליו מאחרי תום כל חזון עד ימי חתימת התלמוד יתראו לנו משם בכל הדרם" ...

ועל הנהגת עם ישראל שהיא על פי התלמוד הוסיף וכתב שם :

"ימימי עולם בכל מקום אשר נתרקם שם קיבוץ מבני ישראל - נהגו בכל משמרת הקודש של התורה והמצוה, על פי הכתב והקבלה בכל טהרת הקודש, ויבדל לפעמים בפרטי דברים - אם במנהגי המקום של קולא וחומרא, או תקנה שלא פשטה בכל ישראל. או גם בפרטי דברים של הוראת חכם במקומו, מתוך דעתו וסברתו על פי קבלתו, כל על כן אחרי אשר כל **סידור התלמוד עתה כאשר גם נחתם התלמוד**, במקום התורה - על פי כל ראשי חכמי הדור יחד עם כל חכמי התורה המוסכמים מכל ישראל לראשי התורה, במקום אשר בנתה ביתה, ובאו שם כל הדברים בהכרעה אחרונה של כל המקבלים יחד בגדרי כל הדברים. וסוף ענינם מפורש הנה באין אומר ודברים - היו הדברים לסוף הוראה בישראל, ככל חוקת התורה ובכח התורה עצמה" ...

"התלמוד הגדול הזה בכל יסודו אינו חיבור לעצמו לא של כל יחיד ולא של רבים. כי אם סוף הוראה, מכל קבלת התורה והמצוה - כי על כן לא נדרש עליו לא פרופגנדא (= תעמולה) ולא השתדלות כל מאומה".

הג"ר יצחק הוטנר זצ"ל בהקדמה לספר דרכי משה השלם כתב: שבמרוצת הדורות ישנן קבלות תורה מחודשות, והחשובה שביניהן, היא קבלת התלמוד על ידי כל ישראל ליסוד ההלכה - שעל פיו ישק כל בית ישראל, והביא את דברי הדורות הראשונים הנ"ל וכתב עליהם דברים אלו :

תורת ה' תמימה - תורת שבכתב ותורה שבע"פ

"כאן רעד הקולמוס בידו של איש המדע, תחת משא חזון של קבלת התורה, כי על כן, מה שלא נצרך כאן שום פרופגנדא ושום השתדלות לפעול את קבלת התלמוד, הוא אותו רז הפלא ורחש המיסתורין של האומה אשר מדי פעם בפעם, כשמגיעה השעה הנכונה, הוא חי בקרבה פנימה את החזרה על מעמד קבלת כללות התורה והמצווה, ויחד עם הלוי עומדים אנחנו מול מציאותה של פלא נורא הוד, אשר מבלי פירכוס תעמולה ומבלי שלוחי הפצה הנה תיכף לאחר חתימת התלמוד, מהווה הוא התלמוד, שלטון האומה מלמעלה, ואבן השתייה של חיי האומה מלמטה".

פרק ג' חלקי התורה שבעל פה

התורה חלוקה לכמה חלקים ביניהם, אגדה והלכה. ופרדס היינו פשט רמז

דרוש וסוד

ענין ההלכה והאגדה

הרש"ר הירש מבאר, שבמצוות תלמוד תורה כלולים שני תפקידים:

א. ללמוד את תוכן חוקותיה והיקפה באופן כזה, שנדע ברורות מה לעשות, וממה להמנע בחיינו - זה חלק ההלכה.

ב. "לחקור דבר ה' בעצמם ואת יחסיהם ... כדי שיזאר רוחנו על ידי דבר ה' להבנה שהולכת ומתבררת של משמעות העולם ושל חיינו בו ... כדי שנכיר את "רוח התני"ך" והגמרא - כלומר השקפת עולם של התורה - וזה חלק האגדה (מובא בספר "שערי תלמוד תורה", עמוד נז). הרש"ר ביאר שם כמה דוגמאות, המראות כי לפעמים ההלכה תלויה בענייני האגדה. הוא ביאר שם (בעמוד נט), שישנן הרבה מצוות - שאת גדרן אין אנו מוצאים בהלכה, והאגדה מלמדת אותנו את אופן קיומם ... חז"ל רמזו לנו, שלפעמים עלינו למצוא את המעשה אשר נעשה בתוך האגדה, ואמרו במכילתא (שמות טו, כו): "והישר בעיני **תעשה** - אלו אגדות משובחות". ובמפורש, שייך הדבר במצוות כדרשתם (ספרי, עקב, סי' מח): "שלא תאמר למדתי הלכות די לי, תלמוד לומר: "כי אם שמור תשמרו את כל המצווה הזאת", למוד מדרש: הלכות ואגדות". היינו: לא רק לימוד ההלכה דרוש לשמירת המצוות, אלא גם לימוד האגדה ... ישנן מצוות, שרוב פרטיהן נכללים בהלכה - מצוות הלכתיות, וישנן מצוות, שפרטיהן נכללים בעיקר באגדה - מצוות אגדיות. מכאן - חלק ממצוות התורה נקבע בהלכה, וחלק באגדה, הבה נבדוק מדוע קיים הבדל זה, למה לימדה אותנו התורה חלק מחובותינו על ידי דינים מפורטים, וחלק על ידי דוגמאות וכללים?

בהרבה שטחים שונים חובותינו בעולם, משתנות לפי פרטי המצב, ולפי תכונותינו. אילו היו דברים אלו קבועים בהלכה לפי פרטיהן, היה זה מונע את

האפשרות לעשות בכל עת ובכל מקום - את הטוב ביותר לאותה עת ולאותו מקום. וכן כתב ה"מגיד משנה" (סוף הלכות שכנים): "שהתורה התמימה נתנה בתיקון מדות האדם ובהנהגתו כללים, באמירת קדושים תהיו, והכוונה, שיתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם, **לא היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטים**. לפי שמצוות התורה הם בכל עת ובכל זמן ובכל עניין, ובהכרח חייב לעשות כן, ומדות האדם והתנהגותו **מתחלפות לפי הזמן והאישים**". וכעין זה נאמר גם במסילת ישרים (סוף פרק יג): "אך משפט הפרטים [של הפרישות] על פי הכלל הזה אינו מסור, אלא על שיקול הדעת, ולפי שכלו יהולל איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים, כי רבים הם, ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם, אלא דבר בעתו".

מאידך, מדוע, אם כן, נקבעו הרבה דינים מפורטים בהלכה? נראה, שדינים אלו הם תנאי יסוד לחיי התורה, אשר בלעדם ייפגעו החיים האלו פגיעה חמורה. דינים אלו הם כעין שלד של גוף האדם, אשר בלעדיו לא היתה לו צורת אדם כלל, ואשר הוא צריך להיות קשה כדי למלא את תפקידו. ואילו שאר המצוות הן הבשר והעור והרוח, אשר הם משווים לכל אדם את צורתו האישית המיוחדת לו, והם רבים ומשתנים לפי הלחץ, ומתפתחים לפי תנאי הסביבה כשם שהשלד לא יכול היה לעשות את המוטל עליו אילו היה רך, והבשר והעור היו נכשלים בתפקידם אילו היו קשים, כך ההלכה קובעת בדיוק את תנאי היסוד בחיינו כיהודים ואלו היתה רכה, היתה נכשלת, ושאר המצוות, אשר הן הן יעוד חיינו, עליהן להיות ניתנות לשינוי לפי הצורך, אותן אי אפשר להגדיר בדיוק, ודווקא קיומן של מצוות אלו, מאפשר להכיר את החכם ואת החסיד.

פועל יוצא מכך שההלכה קשה, ושאר המצוות רכות, שתמיד, כאשר יש סתירה בין דרישותיהן, ההלכה תכריע, מתוך כך נוצר רושם, כאילו ההלכה חשובה יותר, אולם אין הדבר כן. יתכן שהמצווה האגדית חשובה יותר, אולם

המצווה ההלכתית דחופה יותר, דבר זה דומה להבדיל בין אויר לנשימה ללחם, האוויר דחוף יותר מלחם, אך אין נכון לומר שהוא חשוב או יקר יותר. הקב"ה נתן לנו על ידי משה רבנו ועל ידי חכמינו ז"ל, בתורה שבכתב, בש"ס ובמדרשים, את האגדה, כדי שנלמד מתוך חיי האבות ובעלי קומה אחרים, איך לגשת לבעיות המתעוררות בחיינו יום יום. על ידי מעשה האבות והאגדות נוכל לבחון, אם אמנם צדקנו בסברתנו בעניינים אלו, ומתוך שימוש בשכל ובאגדה גם יחד נוכל להצליח, ו"הבא ליטהר מסייעין אותו" (שבת קד, א). האגדה משלימה את ההלכה, ועוד יותר היא מעצבת את השקפות חיי האדם, ומביאתו לידי אמונה, ולתיקון מידותיו.

ענין נוסף בחלוקה שבין האגדה וההלכה, ההלכה נמשלה ללחם שהוא הכרחי לחיי האדם והאגדה לזין. היין אמנם אינו הכרחי לחיים אך הוא מעורר את לב האדם ככתוב (תהלים קד) ויין ישמח לבב אנוש, ההלכה היא בעיקר, לימוד של השכל, והאגדה מפעילה את הרגש. ורחמנא ליבא בעי, ובזוהר אף נאמר: אוי למי שעושים את התורה יבשה, ההלכה היא גם בבחינת יראה והאגדה היא בבחינת אהבה.

כיצד ללמוד את האגדות. בהקדמת הפירוש עץ יוסף לעין יעקב העתיק מספר דרכי הלימוד: "צריך שתדע, בתכלית הפשטות שרבינא ורב אשי מחברי התלמוד לא כתבו שום דבר מבלי שיגיע לנו ממנו איזה תועלת, או תוצאה הלכתית, או מוסר או דברי חסידות". והביא כמה דוגמאות לכך עיין שם. ועיקר מוסר היהדות הוא בחלק האגדה בספרים; פרקי אבות, אבות דרבי נתן ואגדות חז"ל ומדרשים.

אגדות שאין אנו מבינים את משמעותם: באגדות אלו, יש בהן סודות שנמסרו באופן זה. ועוד מסרו את הסודות דרך דברים שביניהם היו מקובלים כעובדות מדעיות, ואף שבימינו הוכח להיפך. אין זה מפחית מחשיבות האגדות, כיון שחז"ל רצו להעביר מסרים מוסתרים של סודות התורה - במה שהיה מקובל בימיהם, לכן אפילו אם הידע המדעי השתנה, אין

זה מגרע מהמסר שלהם באגדה ההיא, כיון שמטרתם היתה הסוד הצפון (הרמח"ל במאמר האגדות). הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק, ביאר את האופן הראוי ללמוד את אגדות חז"ל, כיון שיש שלוש כתות בלומדי האגדות; הכת הראשונה - היא מאמינה בכל האמור בגמרא שכונת חז"ל היתה בכל אגדה כפשוטה, ואף שיש באגדות דברים בלתי אפשריים שיתרחשו, ובכל זאת, בעיניהם זה מחוייב המציאות, והם חשבו שבכך הם מכבדים את החכמים, ובאמת, הם עשו בכך את ההיפך; השפילו את החכמים, ועוד יותר מכך, על ידי כך, הם גרמו לחילול השם בעיני העמים, שבמקום שידעו שרק עם חכם ונבון העם הזה, הם גורמים להיפך, כי הם מבזים אותו על שמאמין בדברים בלתי אפשריים. והכת השנייה, שהם חכמים בעיניהם, גם הם הבינו שדברי חז"ל בכל מקום הם כפשוטם, ועקב כך ר"ל הם מתחו ביקורת על החכמים, אבל העיקר הוא, כהכת השלישית, שידעו, שבמקומות מסויימים אמרו חכמים את דבריהם במשלים, או חידות, כי ידעו את גדולת חכמינו שכל דבריהם הם אמיתיים ... ועל כך, נתאמת להם שדבריהם יש בהם נגלה ונסתר, וכי הם בכל מה שאומרים מן הדברים הנמנעים [אלו הדברים שהם לא מציאותיים] - דברו בהם בדרך חידה ומשל - כי הוא זה דרך החכמים הגדולים. לפיכך פתח ספרו גדול החכמים ואמר (משלי א): "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם". וידוע הוא אצל כל בעל הלשון, כי חידה הוא דבר שהמכוון בו בנסתר ולא בנגלה ממנו וכמו שאמר שמשון: "אחודה נא לכם חידה" - לפי שדברי החכמים כולם בדברים העליונים שהם התכלית - אמנם הם חידה ומשל" ... ולא יקשה עלינו איך אנו מסבירים את דבריהם שהם לא כפשוטם ונבארים באופן המתאים להבנה - שהרי הם בעצמם סוברים בפסוקי המקרא ומוציאים אותם מפשוטם ומשימים אותו משל, והוא האמת, כמו מה שאמרו על הכתוב: והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור - משל! וכן מה שנאמר: מי ישקני מים מבאר בית לחם ... וכן רבים כאלה.

לעומת זאת רבי שמואל הנגיד (במבוא התלמוד שלו ד"ה והגדה) כתב: והגדה הוא, כל פירוש שיביא התלמוד על שום ענין שלא יהיה מצווה, [שהיא מפי משה רבינו ע"ה שקיבל מפי הגבורה, שעליה אין לך להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו]. אבל מה שפירשו בפסוקים כל אחד כפי הזדמן לו ומה שראה בדעתו, ולפי מה שיעלה על הדעת מן הפירושים האלו - לומדים אותם, והשאר - אין סומכים עליהם".

וכעין זה כתב, גם בן הרמב"ם במאמר האגדות שלו, שצריך האדם לבקר כל דבר שהוא שומע וקורא, "ולא לישא פני אומרה לקבל דעתו בלי עיון והבנה ... אם אמת הוא אם לא, שזה מן הדעות הרעות, והוא נאסר מדרך התורה וגם מדרך השכל, ואינו ראוי מדרך השכל, מפני שהוא מתחייב גרעון וחסרון בהתבוננות מה שצריך להאמין בו ומדרך התורה, - מפני שנוטה מדרך האמת ונוטה מעל קו היושר. אמר השם יתברך: לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תפשוט וגו', ואמר: לא תכירו פנים במשפט וגו'. ואין הפרש לקבלת אותה דעת להעמיד בלא ראייה. לבין שנאמין לאומרה ונשא לו פנים ונטען לו, כי האמת אתו בלא ספק - מפני שהוא אדם גדול ... ולכן לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד וחכמתם לשלימות תבונתם בפירוש התורה ובדקדוקיה וביושר אמריה בביאור כלליה ופרטותיה, שנטען להם ונעמיד דעתם בכל אמריהם - ברפואות ובחכמת הטבע והתכונה - להאמין אותם כמו שנאמין אותם בפירוש התורה - שתכלית חכמתה בידם. אתה רואה: החכמים [עצמם] במה שלא נתברר להם מדרך סברתם ומשאם ומתנם אומרים: "הא- להים! אלו אמרת יהושע בן נון לא צייתי ליה", כלומר, לא הייתי מאמין בו, ואף על פי שהוא נביא - כיון, שאין בידו היכולת להודיע הענין מדרך הסברא ומשא מתן והדרכים שבהם ניתן התלמוד להדרש. ולכן מה שנתבאר בגמרא סגולות רפואיות ונתברר שאין זה כך, לא נקבל את דבריהם". והביא לראיה, שחכמינו עצמם חוזרים בהם כשנוכחו לדעת שטעו, וכן הסכימו שחכמי האומות צדקו יותר מהם בענין הגלגל והמזלות (פסחים צד) ואמרו: נצחו

חכמי האומות לחכמי ישראל, ובאמת נקרא אדון זה [שאמר את הנ"ל] "רבינו הקדוש" - כי האדם כשישליך מעל פניו השקר ויקיים האמת ויכריענו לאמיתו, ויחזור בו מדעתו כאשר יתבאר לו ההיפך - אין ספק כי קדוש הוא" [אמנם בשיטה מקובצת (ראה גליון הש"ס), נאמר: שמה שאמר רבי ונראים דבריהם מדברינו, כך זה נראה, אך לא שזה באמת נכון]. כמו כן, כבר הבאנו לעיל, את דברי הרמח"ל - שהדיעות המדעיות בש"ס לא נאמרו אלא בשביל הסודות שרמזו בתוך הדברים ולכן לא המידע המדעי עיקר.

עוד יש לדעת, כי התורה נדרשת בארבע אופנים: הפשט, הדרש, הרמז והסוד. ובימינו קל יותר להבין שבתוך הדברים הפשוטים רמוזים דברים נוספים, וכמו שכתבנו לעיל פרק ב' דוגמאות מדילוגי האותיות, הגימטריות והנוטריקון. ואברהם קריב אף הביא דוגמאות מהמציאות שהתגלתה בתקופתנו באור חדש, - על ידי המיקרוסקופ שגילה לפנינו - שאותם הדברים שנראים לנו, כוללים בתוכם עולמות שלמים שלא הכרנו, כמו החיידקים או התאים. ועוד יותר הכרוזומים, האטומים וכיוצא בזה. וזה מוכיח לנו, כי גם בתורה כלולים דברים שלא נראים בהסתכלות שטחית.

על הדרש

יש פעמים, שרבותינו למדו, שהדרש הוא פשוטו של מקרא - כמו שאמרו (חולין ו, א) על הכתוב (משלי כג, א-ב): "כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך ושמית סכין בלועך אם בעל נפש אתה". שפשוטו של מקרא הוא על תלמיד היושב לפני רבו שיתאפק מלשאול אותו במקרה ויש חשש שלא ידע לענות לו. וכהנה במקומות אחרים.

ובן הרמב"ם במאמר האגדות הנ"ל כתב, שיש חמשה סוגי דרשות: א. דרשות כפשוטן. ב. דרשות שיש בהן חיצון ופנימי [היינו שרמזו בדברים דרך חידה סודות התורה] ולפי רבי אברהם הכונה בזה, שבדרשה מסוג זה, עיקר הוא המסר הפנימי הנסתר, ולא הענין החיצוני הפשוט, ושמו לו את הענין החיצוני היפך הענין הפנימי לתועלת גדולה, והוא משל [לרעיון הפנימי]. ג.

החלק השלישי, דרשות שאין להם ענין פנימי, אלא כונת אומרים דרך הפשט בלבד, אלא שידיעת פשט דרשות אלו והתבוננותו קשה מאד על רובי המעינים עד שלא יובן ... לכן צריך להזהר בו שלא יפסוק פירוש בהמרה, פן יבואו לטעות ולצאת מן הדרך ... ד. החלק הרביעי, שאמרו פירוש בפסוקים על דרך מחמודי השיר! לא מפני שהאומרים האמין - כי ענין הכתוב הוא ענין הדרש ההוא חס וחלילה, הוא מה שאמרו ז"ל: מקרא לחוד ... ודמיון חלק הזה, מה שאמרו (תענית ט) אמר רבי יוחנן מאי דכתיב עשר תעשר - עשר בשביל שתתעשר. וכאשר אמרו שם בפירוש "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" - עד שיבלו שפתותיכם מלומר די", וכן כל כיוצא בזה. ואין דרשות אלו קבלה בידם, אלא זה מהכרע הדעת שלהם. ה. החלק החמישי; דברו חכמים בלשון הבאי (גוזמה) כי גם הכתובים דיברו בלשון הבאי, כמו: חומות וגדולות ובצורות בשמים.

ועל הסיפורים שהובאו בדברי רבותינו הוא כתב שיש בהם סוגים שונים:

- א. **ללמוד מהמעשים שאירעו:** א. הלכה למעשה. ב. תועלת במידות ודעות. ג. עיקרי אמונה. ד. מאורעות שהיו בהם פלא, כמו רבי מאיר שדרש שמו של בעל האכסניה, וכיון ששמו היה מורה על דבר שאינו הגון, הוא לא הפקיד את כספו בידו, ונתבררה צדקתו של רבי מאיר - שאותו אכסנאי כפר בפקדונות שהפקידו אצלו חבריו של רבי מאיר.
- ב. מעשים שנראו בחלום, ובכל זאת נכתבו בדברי רבותינו - כאילו היה הדבר במציאות, וכמו שקרה גם לנביאים שראו דברים במראה נבואה כאילו הם אירעו לפניהם במציאות.
- ג. דברים שדיברו בהם בלשון גוזמה והפלגה (ופעמים רבות רצו למסור בזה סוד חינוכי).
- ד. מעשים שאירעו באמת, אף שדיברו בהם בתבנית משל וחידה, ויבינם החכם והנבון, אף שפשוטם גם הם נאים ונחמדים, אך העיקר בהם הוא

המשל. וכן הזכירו דברים שהם בלתי אפשריים שיארעו ואינם אלא משל וחידה.

לכן צריך האדם להתבונן במאמרי חז"ל, ולהבחין בהם, מה הוא משל ומה הוא מציאות, ויש שהוא מורכב משני חלקים: א. עובדה שהיתה במציאות. ב. חלק שני חלום, או משל ומליצה.

השלי"ה חילק את מהות האגדות בדרך דומה עם שינויים מסויימים, וכך הוא כתב (תורה שבעל פה פרק כה): ישנם שלושה סוגי אגדה: א. שדיברו בדרך גוזמה. ב. מעשה ניסים שהראה הקב"ה את כוחו לחסידיו המאמינים בו בלב שלם. ג. שיש לדרוש כל מה שאפשר לדרוש בכתוב, כיון שנכללו בהם דברים הרבה. ואמרו: אין מקרא יוצא מידי פשוטו - שהוא העיקר, וכל המדרשים הנדרשים בו - יש מהם שהוא עיקר וקרוב לפשט, ויש מהם שיש בהם רמז לפשט".

ועלינו להזהר, כשאנו נפגשים דבר תמוה בחז"ל שלא להרהר אחריו, או שנלמד אותו באחת הדרכים שנמנו לעיל, או שנמתין עד שנדע את הכונה שלהם. והרבה דברים בדבריהם שהיו תמוהים בעבר, נתגלו כאמת לאמיתה. ונביא כאן דוגמה; בגמרא (תענית ט, א) מסופר שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע מניין מקור הגשם, אם מהאוקינוס או מן השמים. והנה נתגלה בימינו, שמחצית המים שבכדור הארץ, מקורם מן החלל! השביטים שמצויים בחלל בכמויות בלתי נתפסות בדמיון האדם, והם עשויים קרח, לעיתים תכופות, חלקים מהם מתנגשים בכדור הארץ ובהכנסם לאטמוספירה הם מתאדים ומצטרפים למים שבתוך כדור הארץ".

צורת לימוד התורה שבכתב על פי התורה שבעל פה

"פרד"ס" = פשט רמז דרש סוד.

"ראה ספר המהפך.

התורה נדרשת בארבעה אופנים, הפשט הרמז הדרש והסוד. ונבאר מעט מאופני הדרשות שבהן היא נדרשת.

הפשט והסוד

רבותינו אמרו (שבת סג, א) אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אך בכמה מקומות המסורת שבעל פה מבארת את הדברים באופן שונה - אם כי רוח הדברים נשאר, כמו הכתוב (שמות כא, כד) עין תחת עין שנדרש ממון ולא כפשוטו. והפשט הפשוט מורה, שכך היה ראוי להעשות בו, זה נלווה לפשט. וכן (שמות כב, ב) אם זרחה השמש עליו דמים לו, שנאמר בבא במחתרת, שהכונה - כשברור שהגנב לא בא על עסקי נפשות. וזריחת השמש, משל לפרסום הדבר - המונע את הגנב מלסכן חיים. יתר על כן, בכמה מקומות, פירשו רבותינו את פשוטו של מקרא על פי דרש כמו (חולין ו, א) שהפסוק (משלי כג, א-ב): כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה - שאמרו: פשטיה דקרא במאי כתיב? בתלמיד היושב לפני רבו, שאם לא ברור לו שרבו ידע להשיב על שאלתו, שלא ישאל, כדי שלא יגרום לו בושה. וכבר כתב הרמב"ם הנ"ל שרבותינו פירשו דברים על פי משל. עוד נאמר בזוהר (במדבר קעד): שמי שסבור שסיפורי התורה באו ללמד רק את פשוטם, תיפח רוחו, שהרי בני אדם מסוגלים לכתוב סיפורים נאים יותר. אלא הדברים - הם כיסוי לסודות גדולים. ובימינו שגילו את הצופן שבמקרא, הדברים פשוטים יותר. עד נאמר בזוהר (במדבר קעד): שאין מילה בתורה ואפילו לא אות אחת בתורה, שאין בה סודות חשובים. הגר"א אף לימד, שאין הלכה בש"ס שתובן על בוריה, מבלי שיבין האדם את הסוד שעליו נתייסדה ההלכה הזו. וכמו שהעיד תלמידו הגר"ר מנחם מנדל משקלוב בפירוש למשלי (פ"ב פסוק ט): כל זמן שלא יבין הסוד, אפילו פשט אינו ברור בידו, וכמו ששמעתי כמה פעמים מאדמו"ר [הגר"א] כמה פעמים, (מובא בהקדמת ספר דעת אלוקים עמ' ה).

דוגמה להבנת עומק התורה תשמש לנו הבריאה, שככל שחולף הזמן, אנו מגלים יותר ויותר, דברים שהיו נעלמים מעיני הבריות אלפי שנים, עד שנמצא

המיקרוסקופ, והחל חקר האטום, והתאים והכרוזומים, והחיידקים, ועל ידי הטלסקופ - נתגלו מערכות הכוכבים - שלא היו ידועים עד כה. כך גם אנו מגלים בתורה יותר ויותר סודות שגנוזים בה. ואחת הדברים לגילוי הצפונות זו, התגלית של דילוגים שוים של אותיות התורה. שהמספר השווה של אותיות שבין אות לאות יוצר מילים המגלות לנו הרבה צפונות. כבר רבנו בחיי גילה בפירושו לתורה את הסימן "בהר"ד" הרמוז בפסוקים הראשונים של התורה - שהוא הסימן של המולד הראשון של הבריאה, על ידי דילוגים שוים של כל חמשים אותיות (מתחילת האות ב' של המילה בראשית). ובימינו שהקב"ה חנן אותנו במחשב אנו משתמשים בו לגילויים רבים, ראה ספרנו עידן המחשב ולקחיו (עמ' 18-20).

אישי הסוגלה שבכל דור, זוכים לסייעתא דשמיא לקרוא את הרמוז בתורה, במיוחד את הנחוץ לאנשי אותו הדור. והרי זה כעין מקלט רדיו - שקולט את הקולות הרבים המנסרים בימינו בחלל העולם, קולות שאוזן אדם אינה מסוגלת לשמוע אותם, מבלי מכשיר רדיו - שקולט את הקולות הללו, וממיר אותם לקולות הנשמעים לאוזן האדם. וגדולי ישראל נשמתם היא המקלט הרוחני לדברי ה' המנסרים בחללו של עולם. ולדוגמא, מסופר (גיטין נו) שרבן יוחנן בן זכאי, ידע, שאספסינוס שר הצבא שעמד לכבוש את ירושלים יהיה לקיסר, כי דרש את הכתוב (ישעיה לד) והלבנון באביר יפול. והוא אמר זאת לאספסינוס למרות הסיכון הרב שבדבר, כיון שהיה בטוח שזו כונת הכתוב וכפי שאכן אירע מיד לאחר מכן. וכן דרש (יומא לט, ב) את הכתוב (זכריה יא, א) פתח לבנון דלתיך ותאכל אש בארזיך, שזה אמור על חורבן הבית השני, ופתיחת השערים מאליהם שאירעה לפני כן שהיא מורה על כך.

הרמז

הרבה דברים נרמזו על ידי גימטריות, כמו מה שנאמר (בראשית יד, יד) וירק את חניכיו שלוש מאות ושמונה עשר, שהכוונה היא לאליעזר ששמו בגימטריא 318. וכן ל"ט מלאכות בשבת נלמד מהגימטריא של "אלה

הדברים", אלה בגימטריא 36 + הדברים דברים 2 ה-דברים +1 = 39. וכן סתם נזירות שלושים יום - שנלמד מהמילה "יהיה" שהיא בגימטריא שלושים.

עוד דרשו נוטריקון, שאמרו (שבת קה) את הכתוב (במדבר כב, לב): כי ירט הדרך לנגדי - שדרשו את המילה ירט נוטריקון - יראה ר'אתה נ'טתה בשביל שהדרך היה לנגדי - כלומר לקנאתי ולהקניטני.

דרשות חז"ל

חז"ל היו להם כללים, כיצד יש לדרוש את הכתובים. כמו שביאר הרמח"ל במאמר האגדות שלו. עוד נתבאר במאמר האגדות למהר"צ חיות - שאחד הכללים של חז"ל באגדה היה, שיש לדרוש על רשעים לגנותם, ואף לחבר גנאי שהיה ברשע אחד לרשע אחר. כאילו כל אותם דברי הגנאי היו בו. ולהיפך בצדיקים, ללמד עליהם זכות, ולחבר שבח של כמה צדיקים כאילו היה זה בצדיק אחד.

ועל דרשות חז"ל בהלכה נחלקו הדעות. דעת הרמב"ם היא, שעיקר ההלכות הן במסורת מסיני והדרשות נועדו בעיקר לחזק את המסורת, לא כן סובר המלבי"ם, ודעתו, שעיקר ההלכה היא דרשות חז"ל, ולכן חיבר את חיבור אילת השחר שנדפס בריש פירושו לספר ויקרא. ואולי זה בכלל מה שנחלקו (גיטין ס, ב) אם התורה היא בעיקר בעל פה או בכתב. גם בעל ספר קרית ספר בהקדמתו לספר כתב, שנחלקו הדעות האמורות, אם מה שנדרש ב"ג מידות שהתורה נדרשת נחשב כתורה שבעל פה או תורה שכתב. ושם גם נתבאר, מה החילוק בין אם זה תורה שבכתב או תורה שבעל פה.

אסמכתא

כמה וכמה דרשות, הן רק אסמכתות, היינו שחכמים תקנו הלכה ודרשו זאת מכתוב. ובאמת אין כונת הכתוב לזה, אלא החכמים הסמיכו את זה על הכתוב. לדעת הרמב"ם זה כלל לא קשור לכתוב, ולדעת הריטב"א, האסמכתות הן על פי רוח הכתוב, שרצון הקב"ה היה, שישמרו את הדברים

שחז"ל הסמיכו על הכתובים. אלא שהשאייר זאת לחכמים אם יראו לנכון לתקן זאת (ראה אנצ' תלמודית ערך אסמכתא).

הרמח"ל הוסיף לפרש עניין זה ולהבהירו: דהנה יש לשאול, אם ראוי לאסור, למה לא אסרתו תורה בפירוש? ואם אינו ראוי לאוסרו, מדוע אסרוהו חז"ל? הוא מבאר עניין זה כך: הקב"ה רצה, שאנו נקבל את התקנות הללו מעצמנו, כדי שנוכל להראות בכך את אהבתנו אליו. כדוגמת, בן, העושה נחת רוח לאביו, ראה "דרך ה'" (פרק ה' בענין העיקרים), שם המשיל הרמח"ל את העניין לשני בנים המשרתים את אביהם, האחד מקיים רק מה שנצטווה, ומתי שנצטווה, לעומתו השני, מרוב חשקו ומרצו ואהבתו לאביו, הוא מתגעגע לעשות נחת רוח לפניו, גם בדברים שלא נצטווה עליהם. וודאי שמעלתו של השני יתרה על הראשון. הוא הדבר לגבי עם ישראל. ה' יודע, שעם ישראל שואף להדבק בו, יתברך, ולכן איפשר להם להיות במדרגת הבן השני. זוהי הסיבה שבכוונה תחילה נמנע מלצוות על איסורים מסויימים, **כדי שיוכלו להביע את חשקם, על ידי שיאסרו על עצמם, בעצמם**. יוצא, שכל דברי חז"ל, היו ראויים להיות כדברי "דאורייתא". אולם הם **עלו דרגה**, כדי להיות "דרבנן". וכן כתב בספר "פרי קודש הלולים" של האדמו"ר מזידיצוב זצ"ל (מובא ב"דברי תורה" להאדמו"ר ממונקטש זצ"ל, ח"א, ס"ק מג), וכן כתב ב"אגרא דפרקא" לאדמו"ר בעל "בני יששכר" זצ"ל (אות קצ): "איך עולה יו"ט ב' על יום טוב א'", עיי"ש. "וכל דבר זה בעצמו, מה שתקנו חכמים, הכל הוא מן ה' יתברך, אשר סידר את החכמים לפעול בשכלם, מה שראוי לתקן, ומפני זה אנו מברכים גם על מצוות אלו, שתקנו חכמים "אשר קדשנו במצוותיו וצונו" (מהר"ל זצ"ל "באר הגולה", באר א' מובא ב"בית יחזקאל", עמוד קיח).

תקנות חז"ל

"טובים דודיך מין - חביבים דברי

סופרים יותר מיינה של תורה" (ע"ז לה).

רבינו יונה בשערי תשובה (שער ג, אות ז), פירש את חשיבות דברי סופרים, שעשו סייג לדברי תורה: "כי יראת ה' יסוד המצוות, שנאמר (דברים י, יב): "ועתה, ישראל, מה ה' אלהיך דורש מעמך, כי אם ליראה את ה' אלהיך. ובה ירצה ה' את בראיו, כמו שנאמר (תהלים קמז): "רוצה ה' את יראיו". ותקנת חכמים וגדריהם יסוד לדרך היראה, כי יעשו גדר והרחקה, פן תגע יד אדם באיסור התורה. כבעל השדה, אשר יעשה גדר לשדהו, מאשר יקר בעיניו, כי ירא פן יכנסו בו בני אדם, והיה למשלח שור ולמרמס שה, כעניין שנאמר (ויקרא יח, ל): "ושמרתם את משמרתי", עשו משמרת למשמרתי, ורק הזהירות והגדר וההרחקה מן האיסור, הלא זה מעיקר המורא ... על כן אמרו: "חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורה", כי גדריהם וגזרותם מעיקרי היראה ...".

ירידת הדורות ועליית הדורות

אמרו חכמים (חגיגה ג, ב): "דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים ... מה דרבן זה מכווין את הפרה לתלמיה להוציא חיים לעולם, אף דברי תורה מכווין את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים. אי, מה דרבן זה מטלטל, אף דברי תורה מטלטלין תלמוד לומר "מסמרות". אי, מה מסמר זה חסר ולא יתר, אף דברי תורה חסירין ולא יתירין, תלמוד לומר "נטועים", מה נטיעה זו פרה ורבה אף דברי תורה פריין ורביין".

עניין זה יש להבין לפי דברינו, שאם לא כן, הרי יש תהליך הפוך של התמעטות התורה. המהר"ל מבאר את המאמר באבות (פרק א' משנה א'): משה מסר ליהושע, ויהושע לזקנים וכו'. ובהמשך, בזוגות, נאמר שכל זוג קיבל מהזוג הקודם, ולא נאמר שם שמסרו זה לזה כמו בתחילה, ומדוע קיים שוני לשוני זה? פירש המהר"ל, שתחילה מסר כל אחד לדור הבא את כל התורה, אך לאחר מכן היתה ירידת הדורות, וכל אחד מסר רק חלק ממה שקיבל

והדור הבא קיבל רק כפי יכולתו לקבל, לכן נאמר: "קבלו מהם", והיינו, חלק מהדברים. רעיון זה נאמר בפירוש על ידי רבי אליעזר (סנהדרין סח, א): "הרבה תורה למדתי מרבתי, ולא חסרתי, אלא ככלב המלקק מן הים. הרבה תורה למדתי, ולא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרת". בכל דור מתמעטת החכמה, הדורות שהיו קרובים יותר למעמד הר סיני ידעו יותר, והעבירו פחות ממה שידעו לדורות הבאים. ובכל זאת, דברי תורה נטועים, פרים ורבים כנטיעה, היינו: בכל דור זוכים ללבן ולחדש חידושי תורה, המיועדים לאותו דור. יש מפרשים (מיוחס להגר"י הוטנר) עניין זה כך: לעיתים, דווקא משום הקטנות באים החידושים. הדורות הראשונים ראו הכל בבירור, ומשום כך לא נוצרו להם ספיקות וחקירות שונות בצדדי ההלכה, מה שאין כן אצל הדורות המאוחרים, שמתוך הספיקות נתלבנו הרבה צדדים של ההלכה.

נוסיף כאן מה שכתוב בחוברת שורשים (אל המקורות): "בהיות תורתנו תורת חיים, המחייבת את היהודי בכל צורת תרבות, אשר הוא חי בה, קיים הכרח, שיהיה לתורה פירוש, כדי שנוכל להבין כיצד היא מחייבת לאור שינויי הזמנים, כיצד היא מחייבת בצורות מסחר שונות, כיצד היא מדריכה אותנו, החיים בדור טכנולוגי מתקדם, מה צריכה להיות השקפתנו בענייני רוח על ההשלכות החברתיות שיצרה אותה התקדמות טכנית, למשל: מה דעת התורה על זיהום הסביבה, על הגנת הטבע, על צנעת הפרט, או על הפקעת מחירים? כיצד נתייחס לשימוש בכלי חשמל שהומצאו במשך הזמן: האם מותר לצלות כבד באמצעות חשמל במקום באש, האם אפשר לצאת ידי חובת ברכת המזון שהושמעה באמצעות רמקול, או מה כשרותם של מאכלים בשריים או חלביים שעברו תהליכים כימיים?

גם אילו נכתב הפירוש, היה צורך להוסיף לאחר זמן פירוש על הפירוש, ואמנם כך נוכחנו לדעת, שלאחר שרבינו יהודה הנשיא הגיע להחלטה שחייבים להעלות על הכתב את התורה שבעל פה משום "עת לעשות לד' הפרו תורתך",

סיכם את ההלכות וקרא לסיכום בשם "משנה", באמצעות המשנה יכלו אנשי דורו ללמוד את התורה ולזכרה ביתר קלות, אולם כפי שהתברר, פירושו הספיק לאנשי דורו בלבד. כבר לאחר כינוס המשנה וכתבייתה, היה צורך לפרש את המשנה, ופירוש זה נערך כשלוש מאות שנה, עד שרבינו אשי סידרוהו וחתמוהו, כדי שיהיה הלכה ברורה ומוסכמת עבור התלמידים של דורם, ושל דורות הבאים. אולם, לאחר חתימת התלמוד היה צריך לפרש אותו עבור הדור שבא אחריהם, לאחר תקופת חתימת התלמוד באה תקופת פרשנותם של הגאונים והראשונים.

הרמב"ם כותב בהקדמה לספרו: "ובזמן הזה תקפו צרות יתירות ודחקה השעה את הכל, ואבדה חכמת חכמינו, ובינת נבוינו נסתרה, לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות, שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים, נתקשו בימינו ואין מבין ענייניהם כראוי, אלא מעט במספר, ואין צריך לומר הגמרא עצמה הבבליה והירושלמית, וספרא וספרי התוספתא, שהם צריכין דעת והרחבה ונפש חכמה וזמן ארוך, ואחר כך יודע מהם הדרך הנכונה בדברים האסורים והמותרים, ושאר דיני התורה היאך הוא, ומפני זה נעתי חוצני, אני משה בן מימון הספרדי. ונשענתי על הצור ברוך הוא ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור ומותר, עד שתהא תורה שבעל פה כולה, סדורה בפי כל בלא קושיא ובלא פירוק".

לאחר זמן חובר הספר "שולחן ערוך" על ידי רבי יוסף קארו. השו"ע חובר על יסוד חיבורו של הרמב"ם שחובר על יסוד הראשונים, הגאונים, האמוראים והתנאים עד משה רבנו.

בדורנו אנו מכירים את הספר "משנה ברורה" שחובר לפני כתשעים שנה. ספר זה מוכר כספר קלאסי לפסיקת ההלכה, בחלק העוסק באורח חיים. בין שאר דבריו, כותב המחבר בהקדמה לספרו: "וללמוד כל דין ודין בשו"ע וטעמו מן הטור וב"י, כבד זה בזמנינו מאד על האדם, כי בעונותינו הרבים

תורת ה' תמימה - תורת שבכתב ותורה שבע"פ

נתמעטו הלבבות וגם הטרדות נתגברו מאד, אשר אם ירצה האדם בלימוד כזה לידע על נכון סימן אחד בינוני למעשה, יצטרך לעמול בו כמה ימים, ולפעמים כמה שבועות". ללא ספק, אילו הרמב"ם ומחבר השו"ע היו רואים את הספר "משנה ברורה", היו סומכים ידיהם עליו, וכך היו עושים רבי יהודה הנשיא, וכל התנאים והאמוראים, שעסקו בתורה שבעל פה, אע"פ, שהם בדורותיהם לא ראו צורך לחבר ספר כנוסח ה"משנה ברורה".

רבים מקוראי המאמר וודאי יודעים שמאז חובר ספר ה"משנה ברורה", כבר חוברו ספרים נוספים המתבססים עליו. פסקים של גאוני הזמן, בתוספת המקרים והדינים שנתחדשו מאז ועד היום. מכל האמור לעיל ברור, שעל אף שהתורה שבעל פה הועלתה על הכתב, ביסודה היא "תורה שבעל פה" הממשיכה להיווצר גם בימינו, וכל אדם אשר פונה לרב או למורה הנראה בשאלה, ממשיך בכך את יצירת התורה שבעל פה, משום שרבות מהשאלות מצריכות עיון מעמיק במה שכבר נאמר בדורות עברו, ולפרש דברים אלה בצורה שגם בני דורנו יבינום, ויוכלו ליישם למעשה".

נספח

התורה שבעל פה ומסירתה לדורות

בכמה מקומות צייתה תורה שבכתב לסמוך על התורה שבעל פה, כמו שנאמר (דברים יד, כא): "כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה' ... וזבחת מבקרך ומצאנך ... כאשר צויתוך ואכלת בשעריך" וגו' ... ואין לנו בתורה שבכתב שום הוראה - כיצד לזבוח, הרי שסמכה תורה על התורה שבעל פה. וכן (שמות כג, טו): "את חג המצות תשמור שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתוך למועד חודש האביב" ... וענין חודש העיבור שהוא מקיים את הציווי שיהיה הפסח תמיד באביב אינו מוזכר בתורה אלא שסמכה תורה על המסורה.

וצייתה תורה שבכל דור ישמעו לחכמי אותו הדור ככתוב (דברים טז, ח-יא): "כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע ... ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה ולא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. עוד כתוב (דברים לב, ח): "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך". התורה נלמדה מרב לתלמיד כמו שנאמר (אבות א, ח) משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. והם מסרו לזוגות, שמסרו זוג לזוג שבא אחריו, והם מסרו לבית שמאי ובית הלל ואחרי כן התנאים דור לדור. המסירה מדור לדור לא היתה רק למידה, אלא היתה מסירה התקשרות מיוחדת, ובלשון המשנה "משה קיבל תורה ומסרה ליהושע", לא רק לימד אלא מסר - רצון מיוחד לתת לתלמיד והוא גילה רצון מיוחד לקבל, בכך נבין כמה ענינים כתוב (דברים לג, ט): "ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי משה את ידיו עליו" ... וכתוב (במדבר כז, כג): "ויסמוך את ידיו עליו", וכתב רש"י: "בעין יפה יותר משנצטוו שהקב"ה אמר לו: וסמכת את

ידך והוא עשה בשני ידיו עשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה". עוד נאמר (נדרים לו, א) לא ניתנה תורה (= פילפולה של התורה) אלא למשה וזרעו ומשה נהג טובת עין ומסר לישראל. רואים שזה תלוי במסירה. וכן נאמר (תענית ח): תלמיד שאינו רואה סימן בתלמודו זה משום שאין רבו מסביר לו פנים. ולכאורה ענין לימוד לא תלוי אלא בכשרונו של התלמיד. אלא מוכח מזה, שצריך שיהיה קשר נפשי בין התלמיד והרב.

קשר בין הרב והתלמיד מקשר אותו לשורש המסורה, היינו הקב"ה, לכן אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון, כמו שכתב הרמב"ם (ת"ת פרק ד') וכן אין למדים אלא מרב הגון כמו שאמרו (חגיגה טו, ב): "אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו". לא כל הנוטל עטרה של ידע תורני הוא רב. וכמו שחובת הלבבות מכנה זאת "חמור נושא ספרים", כי לימוד התורה אינו אפשר אלא בקדושה, כיון שזה תלוי בסייעתא דשמיא, כאמור (מגילה ו, א) "אוקמא גירסא - סייעתא דשמיא". וגם משה רבינו היה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה ככלה. ומי שלא זכה (בכלל זה לא זיכך עצמו) נעשת לו סם המות - כמו שקרה לריפורמים והקונסרבטיבים בעולם. שאין להם המשך, שרק מי שמאמין בתורה מסיני ובקדושתה יש לו את ההבטחה של "כי לא תשכח מפי זרעו" - ושהם ישארו לנצח. ולכן בכל תקופה אנו רואים את נס קיום התורה. במיוחד זה בלט בדורנו, אחר השואה שהחריבה את מרכזי התורה והחסידות - שהיו כמעט כולם באירופה הכבושה, סובבה ההשגחה שקבוצה של מרביצי תורה - גדולי ישראל, ניצלו דרך וילנא - שנשארה מספר חודשים מחוץ לתחום המלחמה, כמו נס מציאת פך השמן בחנוכה, ונס נוסף אירע - שאותם מרביצי תורה מעטים, האירו את העולם בתורתם, וכמו נרות חנוכה שדלקו באופן ניסי.

גדולי ישראל זכו לגדלות רוחנית מופלאה. כמו שמסופר (ירושלמי חגיגה פ"ב) שרבי אליעזר ורבי יהושע עסקו בתורה, ירדה אש וסובבה אותם. וכך גם נאמר לגבי רבי אלעזר בן ערך ועוד תנאים, שכשעסקו במעשה מרכבה ירדה

אש וסובבה אותם. ותוספות (ברכות יז, ב) הביאו מספר העיתים שבזמן שנתאספו התלמידים בבבל - היינו בחדשי ירחי כלה, היתה אש מסובבת אותם. גם בדורות האחרונים זכינו לראות כל מיני דברים היוצאים מגדר הטבע של צדיקי הדורות. כמו הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין, שהיה מורה לתלמידי ישיבת מיר בשנחי מתני לעזוב ומתי להשאר במקום. וכשהורה לעזוב, המבנה הופצץ ונהרס בסמוך - לאחר עזיבת המקום. ועוד הרבה ישועות נעשו על ידי החפץ חיים החזון איש ואחרים. ועל חז"ל נאמר שהחיו מתים בתפילתם עד שאנטונינוס אמר (ע"ז י) ידעתי שקטן שבכם יכול להחיות מתים, אחר שתלמידו של רבי החיה חייל רומאי הרוג, והאמורא שמואל ידע לספר מי היו המילדות שלו, ורבי יוחנן זכר את האנשים שהיו בברית המילה שלו!

גדולתם של גדולי ישראל הוא ברוח הקודש שבקרבם. כפי שביאר החתם סופר (שו"ת או"ח סי' רח ד"ה מה שכתב) את דברי הראב"ד שדיבר על רוח הקודש שהופיעה בבית מדרשו: אין רוצה לומר, רוח הקודש כמו שהיה לדוד המלך ע"ה ותביריו, אבל היינו רוח ה' על עוסקי תורה לשמה - אשר זוכים לכוון לאמת - אפילו אם לפי טבע חכמתם ושכלם לא ישיגו ידיהם תושיה כזו, מכל מקום, הקב"ה בחסדו יהיב חכמתא לחכימא לפי שעה, ובזה זכה עתניאל בן קנז לכוון האמת על ידי פלפל וקל וחומר וגזירה שוה - מה שלא היה בטבע חכמתו להשיג זה, ועל דרך זה אמרו (ב"ק פ"ק): אף על פי שניטלה הנבואה מהנביאים, מהחכמים לא ניטלה ... הנבואה לא ניטלה מהחכמים פירוש, אותו חלק נבואה שמשיג על דרך חכמתו - שהעוסק בתורה לשמה - זוכה לדברים הרבה בשכלו וחכמתו אף על פי שאינו בכח תולדות טבע שכלו.

וכך נאמר על הרבה ספרים שנתקבלו בעם ישראל כמו השולחן ערוך, פירוש אור החיים על התורה, שזה נתחבר ברוח הקודש דחכמה, וכענין שכתב

הרמב"ן (ב"ב יג): "נבואת החכמים שהיא בדרך החכמה לא נטלה אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם".

גדולי הדורות גם היו להם רבנים מעולם אחר, כמו רבי יהושע בן לוי שלמד מאליהו הנביא. וכן האריז"ל למד מאליהו, הבית יוסף היה לו מגיד, וכן הרמח"ל. הגר"א, למד תורה עם נשמת יעקב אבינו וכהנה רבים.

גדולי הדורות - תורתם נחקקה לעד, וגדולי הדור שבכל דור - זכו לכוון את האמת לדורם בלבד, וזה כעין שביאר הנצי"ב בהקדמתו לפירושו העמק שאלה על השאליות, ששבט יהודה שהיה מחוקק - זכה לכוין את יסודות ההלכה וזה נשאר לדורות. ושבט לוי - זכו להורות הלכה למעשה - כפי הנצרך לאותו זמן - לכוין את האמת, גם כשהיו פרטים נעלמים מהפוסק, אך בסייעתא דשמיא של פוסקי הדור - שהציבור פונה לשמוע את חוות דעת תורתם היא שיכנו את האמת - כפי שצריך להיות הפסק במקרה ההוא. וגם רבנים שאינם גדולי הדור, אך הם פוסקי הלכה מקובלים במקומם - גם הם זוכים לסייעתא דשמיא. ויש להם דין מרא דאתרא שצריך לשמוע להם, שהרי משה מינה לפי עצת יתרו "שרי עשרות, שרי חמישים ושרי מאות ושרי אלפים". ולכל אחד בשררה היה תפקיד גם להורות הלכה. וכעין שמשופר על מקרה שאשה בוילנא הוצרכה לפסק הלכה, ושלחה את ילדה אל רב המקום, אך היות והרב גר רחוק, פנה אחד מבני המשפחה ושאל את הגר"א מוילנא שגר בקרבת מקום והוא פסק לאסור. ובינתיים הגיע הבן ששאל את הרב והוא התיר. נודע הדבר לרבה של וילנא. והוא הלך אל הגר"א בדחילו ורחימו ואמר; אני עפר תחת כפות רגליך, אך אני מרא דאתרא ואני מבקש ממך לקבל את פסקי ולבוא עמי ולאכול מן התבשיל שהתרת, הגר"א קיבל עליו ובא עם הרב לטעום מהתבשיל, האשה שהתרגשה לכבוד הגדול שזכתה, לא נוהרה די הצורך והפילה נר חלב לתוך הצלחת שהובאה להגר"א והטריפה את המאכל, הרב של וילנא נודעזע וביקש את סליחת הגר"א, שמשמיא הוכיחו את צדקתו,

אך הגר"א אמר לו, אינך צודק, אתה המרא דאתרא, אך אני כיון שפסקתי שזה אסור, הרי זה נאסר עלי - ככל דין "שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא".

וזה כעין מה שנאמר ברמב"ם (סנה' פ"ג ה"ז): "כל בית דין בישראל שהוא הגון שכינה עמהם, לפיכך צריכים הדיינים לישב באימה ויראה ועטיפה וכובד ראש ככתוב אלקים ניצב בעדת א-ל". כתב הרמב"ן על המצוה לשמוע בקול חכמים: "כי רוח ה' על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו מן הטעות והמכשול". והגר"ר חיים מולוזין דבריו הובאו לעיל כתב: "רבי סידר המשנה וברוח ה' אשר דיבר בו כלל הכל במשנה, וכן רב אשי בגמרא, ואנו רק כעוירים נגשש דבר מה נראה בתלמוד הקדושה, ובה נחזי אנו לאורם נלך וניסוב כל דרכי קדושתם המה נר לרגלנו ואור לנתיבותינו. כי נגזר הכל בתורה החתומה בידיו, שם כללו וגזזו כל המאורות **להתגלות לצדיקים הזוכים בכל דור דור להנות מאורם**.

פסיקת ההלכה

קבלת ישראל את סמכות הש"ס, נחשבת כאילו היו הבית דין הגדול של ישראל, וכך היה גם בקבלת השולחן ערוך - שנחשב כאילו כל ישראל קיבלו אותו עליהם, כיון שכל גדולי ישראל קיבלו אותו עליהם, והגר"י הוטנר כתב על כך שהיתה זו כעין קבלת תורה מחודשת וכשם שקבלת הש"ס היתה כקבלת תורה מחודשת.

מסורת הדורות היתה מוכרעת בכל דור, עד תקופת הזוגות - שהיתה אצלם מחלוקת בסמיכה ביום טוב - שהוכרעה רק בתקופת בית הלל. ונראה, שדבר זה היה לו משמעות רבה. הן משום שבאה לבטא שכחת תורה בישראל. וכמו שאמרו (סוכה כ, א) שכבר נשתכחה תורה מישראל - עד שבא הלל והחזירה. והן בא לבטא את חשיבות התורה שבעל פה, כמו שנאמר (חגיגה טז, ב): "אל תהא שבות קלה בעיניך שסמיכה ביום טוב היא שבות [= איסור דרבנן בלבד] ונחלקו עליה גדולי הדור". וקדושת המקדש מסייעת לידיעת התורה - שהשפע התורני יורד דרך שם. וכשיש פגיעה בקדושת המקדש כמו

שאירע אז, גם התורה יורדת בדור ולכן מתפללים "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך".

על המחלוקות בהלכה נאמר (ילקוט"ש תהלים יב) שבשעה שעלה משה למרום, ראה שהקב"ה דורש על כל דבר מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא, ושאל: כיצד ננהג? אמר לו הקב"ה על פי רוב. משמע שענין מחלוקת הוא דבר טבעי היוצא מעצם התורה, ומדוע. א. כדי למעט בחשש הפוסקים לטעות, כאמור מסכת סופרים (פרק טז, ה): "אמר רבי תנחום בר חניאל: אילו נתנה התורה חתוכה - לא היתה עמידת רגלים למורה שיורה, עכשיו, שאם טימא - יש מטמאין כמותו, ואם טיהר - יש מטהרין כמותו.

ב. אילו לא היתה מחלוקת בהלכה, מי שהיה עובר על דברי חכמים, היה נענש באופן חמור יותר מאשר כשיש מחלוקת, שזה לימוד זכות מסויים על מי שאינו מקיים את דברי חכמים, וכעין שביאר הרמח"ל את סיבת חורבן בית המקדש, שאילו היה המקדש נשאר בכוחו, והציבור לא היה נוהג כפי שצריך, הרי העונש היה חמור ביותר, כך גם עכשיו שישנן מחלוקות בהלכה זה מחליש את התביעה מאלו שאינם מקבלים את הוראת גדולי ישראל.

ג. כיון שהגלות הביאה שכחת התורה כמו שאמרו רבותינו (חגיגה ה) וככתוב (איכה ב, ט) בגוים אין תורה, אנו רואים שישנה מחלוקת בין האשכנזים והספרדים. ויש לדעת, כי האשכנזים הם תוצאה של גלות בית שני - גלות אדום - נצרות. ויהודי ספרד הם גלות בבל - שם היה מרכז הכלים האיסלמים. אין שום קהילות יהודיות בעולם, אלא תחת מדינות נוצריות או מוסלמיות, כי הם נטלו חלקים מהתורה. והם מושפעים מצאצאי אברהם; ישמעאל ועשו. וזה מורה על הגלות - שעדיין לא נתקנה. ועל כך נאמר (ישעיה כז) שלעתיד לבוא: "ובאו האובדים בארץ אשור (עירק - איסלם) והנדחים בארץ מצרים (שם התפתחה הנצרות) והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים".

ירידת הקדושה באומה עשתה ירידת הדורות בהלכה, כמו שלפני הזוגות [שכבר היתה מחלוקת שלא הוכרעה] נכנסה יוניות בישראל. ראה לדבר: שמו

של גדולי הדור באותה עת היה אנטיגנוס איש סוכו - שהוא שם יוני. כנראה סובבה ההשגחה את זאת - להראות לנו את הדבר הזה - על ידי שמו. ומאז החלו המחלוקות בישראל, אף שיוסי בן יועזר ויוסי איש ירושלים היו אנשי האשכולות - אנשים שהכל בהם, ועד אז, לא היתה מחלוקת כאמור (סוטה מז). וראיה לדבר: שעד אז היתה התורה של כל חכמי הדור ולכן לא נזכרים שמות אנשים פרטיים אלא רק שמות ראשי הדורות, ורק אחר החורבן נמנים שמות התנאים, כיון שכבר ירדה דרגת התורה - שאינה של כל חכמי הדור - אלא של אישי הסגולה שבין החכמים.

ד. כל אחד מבין את התורה לפי שורש נשמתו. וכפי שכבר נתבאר בתוך החיבור מדברי הים של שלמה. אין מחלוקות בעיקרי היהדות או בעיקרי המצוות, אלא רק בפרטים של המצוות, שזה תלוי בשורש נשמת כל אחד ואחד. ולכן, כל דעה בהלכה היא דברי אלוקים חיים. ומי שאינו מאמין בתורה שבעל פה כמו שומרונים, צדוקים, וקראים, נעלמו מן העולם או כמעט נעלמו ורק הקשורים בתורה שבעל פה פורחים ועולים.

כאן נבאר מספר ענינים, הקשורים לתוצאות ההבנה, שהתורה היא משמים, גם התורה שבעל פה.

פתרונות הלכתיים

מדי פעם נשאלות שאלות על ידי אנשים שאינם בקיאים בהלכה ורואים שנמצאו פתרונות הלכתיים לכל מיני ענינים. כמו מכירת חמץ, כדי שלא יעברו בבל יראה. היתר עסקה לעניני הלואה שמנפיקה רווח. זריעה בעציצים שאינם נקובים בתוך מבנה סגור בשמיטה. חליבה בשבת במכונה או על ידי נכרי. וזה גורם לשאלות: מדוע הרבנים לא פותרים קשיים אחרים שמצוות התורה מעמידים בדרכם.

הידיעה הנחוצה, שהתורה היא תורה משמים ואין בידי אדם לשנות דבר, ושלא כבדתות האחרות שהן מעשה אדם - שעושים בהן תיקונים מפעם לפעם. אלא כל מה שחכמים עושים זה במסגרת ההלכה, ואילו ידעו השואלים

את פרטי ההלכות הדברים לא היו עולים בפיהן. כמו כן יש לבאר לשואל את רוח ההלכה ואז השאלות תפתרנה מאליהן. לדוגמה, **היתר עיסקה בהלואה**, התורה אסרה ריבית - כדי שבני אדם יגמלו חסד זה לזה. והתורה לא אסרה שותפות שמניבה רווחים, שמשקיע הכסף לא יטול רווח בעסקה משותפת, אחר שישלם לעוסק בעסקה - שכר טרחה. וראיה לדבר, הן הגמחי"ם המצויים בכל קהילה יהודית ששומרים על רוח המצוה.

כמו כן **שתילה בשביעית בעציצים מנותקים מהקרקע** - בתנאים שהפוסקים קבעו - אינה סותרת את ההלכה, שהרי השתילה אינה נעשית בקרקע של הארץ, והארץ נחה ושובתת כרוח המצוה.

מכירת חמץ, התורה אסרה ליהודי לקיים את חמצו בפסח, וכאשר החמץ נמכר לנכרי, אין זה החמץ שהתורה אסרה. מכל מקום, בהיתר זה משתמשים, רק בעת הצורך, כמו בעלי מפעלים וחברות שיש ברשותם הרבה חמץ והפסדן גדול, אך האנשים הפרטיים, בדרך כלל, מנקים את ביתם מכל חמץ ומשתמשים בהיתר המכירה, רק על מוצרים שהם בחשש רחוק של איסור חמץ, כמו רפואות תמרוקים ושאר דברים שאינם מאכלים.

החליבה בשבת, על ידי מכונה אוטומטית המסודרת לצריך החליבה בשבת, היא עשוייה באופן כזה - שהאדם אינו עושה את המלאכה - אלא החליבה נעשית על ידי המכונה. כי עיקר תפקיד שמירת השבת, זה ללמד את האדם לשבות ממלאכה, ועל ידי כך יזכור "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ".

וכן ביתר הדברים שנמצא להם פתרון הלכתי, רוח ההלכה נשמרת, והפתרון הוא רק בתוך מסגרת ההלכה, ואינו חלילה תיקון במצוות התורה⁶⁶.

⁶⁶ "תקנת פרוזבול, הלל תיקן פרוזבול, כאשר ראה שנכשלים באיסור שלא להלוות מפני פחד השמיטה שיאבדו את החוב. והוא מצא פתרון הלכתי של מסירת השטרות לבית דין - דבר שמונע השמטת החוב על פי ההלכה. נדמה, שיש לדמות זה לדברי רש"י (בראשית א, א): "ביקש הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין וראה שאין לו

מצוות הגורמות קשיים ואף סבל

כיון שהתורה נתנה משמים, לכן עלינו לקבל את כל המצוות ולעשותן גם במקרה של קושי רב, שהרי אנו מצווים למסור את כל רכושנו במקרה ומחייבים אותנו לעבור על איסור תורה, ואם מחייבים יהודי לעבור על ג' עבירות חמורות הוא חייב למסור אף את נפשו כדי שלא יעבור את העבירה הללו. משום כך, גם כאשר המצוה גומרת סבל עלינו לקבל אותה. כי מטרת חיינו היא לעשות את רצון הבורא. אמנם קשה לבאר לאדם שאינו מאמין, למה אשה שבעלה מת ללא בנים ונשאר לו אח קטן, מדוע האשה אינה יכולה להנשא עד שיגדל האח הקטן ויחלוץ לה. אבל האמונה שהתורה שחיבה זאת היא טובת האדם, וגם ההשגחה שסובבה סבל זה לאותה אשה כיונה בדווקא את הסבל הזה. אמנם, חכמים השתדלו להקל על הנשים, והתירו לבעל חולה לגרש את אשתו אפילו בשבת, כשיש גט מוכן, כדי לשחרר אותה מחיוב יבום, אך כשלא נעשו גירושין והיא נשארת שומרת יבם, אין מה לעשות מלבד שהאח יחלוץ לה.

כמו כן איסור נישואין לישראל עם ממזר, שהשואל שאינו מאמין בתורה משמים יתקשה לקבל זאת. אמנם גם הממזרים עצמם מתקשים להבין מדוע הם סובלים עקב מעשה הוריהם. וגם המדרש (ויקרא רבה פרשה לב, ח) עד על כך, בפרשו את הכתוב בקהלת: "ושבתי אני ואראה את דמעת העשוקים ואין להם מנחם" - דניאל חייטא פתר קרא בממזרים. "והנה דמעת העשוקים" - אבותיהם של אלו עוברי עבירות ואילין עלוביא מה איכפת לו? "ואין להם מנחם" אלא "מיד עושקיהם כח" - מיד סנהדרין גדולה של ישראל שבאים

קיום עמד וציף לו את מידת הרחמים", וביאר השל"ה, שחלילה לבאר את הדברים כפשוטם, שהרי הקב"ה יודע הכל מראש, אלא, האידאל השלם הוא צדיקים שיכולים לעמוד במידת הדין, אבל רצה הקב"ה, שגם כאלה שלא יגיעו למדרגה זו גם הם יזכו. סידר להם גם הנהגה של רחמים. כך רצון הבורא שבני אדם אכן ישמיטו את החובות, אך איפשר לאלה שעדיין לא הגיעו לרמה הזו, לקיים את ההלכה על ידי פרוזבול.

עליהם מכוחה של תורה ומרחקתן, על שום "לא יבוא ממזר בקהל ה'", "ואין להם מנחם" - אמר הקב"ה: עלי לנחמן לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת, אבל לעתיד לבוא, אמר זכריה: אנא חמיתיה אלו כורסוון כולו דהב טהור". החשבונות שלנו בעולם הזה מתקשים להבין, אף כי הקב"ה עשה זאת, כדי שהורים ימנעו מלחטוא - כאשר הם יודעים איזה סבל הם מביאים על ילדיהן, מכל מקום, הרבה מתקשים לקבל טענה זו. אבל זה רק בעולם הזה, ומי שמאמין בעולם הבא, יודע, שהחשבונות שלהם לעולם הבא, הם יבארו להם את הסיבה שהקב"ה הוריד אותם לעולם בצורה כזו.

חוק נישואין וגירושין

אחד החוקים המגבילים לא מעט אנשים, הוא חוק נישואין וגירושין שנוגע למקרים כמו גרושה לכהן, נכרים ויהודים, עגונות ועוד. ואנשים שאינם מבינים את משמעות תורה משמים רואים בזה התערבות בחייהן הפרטיים. אולם התורה קוראת לנישואין "לבא בקהל", כמו שנאמר על פסולי חיתון שהם לא יבואו בקהל ה'. נישואין נועדו להביא ילדים לעולם והם חלק מהאומה ואם הם פגומים הרי הם פוגמים את האומה.

באמת, מן הראוי, לבאר לחילונים, שחוק נישואין וגירושין הוא יותר לטובתן מאשר טובת שומרי התורה, כי שומרי התורה ימשיכו להנשא לפי חוקי התורה - ורק למי שעל פי חוקי התורה הוא כשיר לנישואין, ואלו שחלילה ינשאו אף יתגרשו שלא על פי חוקי התורה, ילדיהם ישארו פסולים לעולם, ויהודים שומרי תורה, או הורים שיחששו לעתיד ילדיהם, לא ינשאו לאנשים כאלה, וזה יחצה את העם - ליהודים כשרים וליהודים שאינם כשרים. וכל אלו שנקרעו מגוף עם ישראל, יאבדו לעולם, כמו צדוקים, בייטוסים וגם הקראים הולכים ונעלמים.

עוד ראוי לבאר לציבור, כי ענין נישואין וגירושין, אינו רק הסכם בין איש ואשה, או קשר ביאולוגי גרידא. נישואין - זה התקשרות של שני חלקי נשמה המתאחדים לנשמה אחת. וקשר זה נעשה על ידי פרוצדורה הלכתית של

קידושין. וכמו כן, התרת קשר זה, אי אפשר לעשותה אלא על ידי פרוצדורה הלכתית. ואשה שמת בעלה וחייבת ביבום או חליצה, עדיין קשורה בנשמת בעלה הקודם, וכל זמן שהקשר לא נותק על פי כללי ההלכה, נשמת המת אין לה מנוח, וזה עלול לפגוע באשה ובעלה לעתיד. וסיפור מופלא בענין זה, מובא בספר איש צדיק היה, על מת שבא בחלום מספר פעמים להצדיק ר' אריה לויין כדי שיטפל בחליצה לאשתו שעמדה להנשא, בשעה שאחיו של המת היה חי, ור' אריה טיפל בזה, עד שהאח חלץ לאותה אלמנה.

תורת ארץ ישראל ותורת הגלות

בגמרא (סנה' כד), אנו מוצאים הבדל, בצורת הלימוד שבין התלמידי חכמים שבארץ לבין אלו שבבבל. ויש להוסיף הערה חשובה. הרבה עניינים הלכתיים שנדונו בגלות היו דברים שאפשר לבחון אותם במציאות. כמו אם טריפה חיה, כמה זמן משתהה עובר בבטן האם, והרבה כאלה. [אמנם גם תוצאות מעבדה ומחקר הרבה פעמים מתבררים כשגויים וצריך סיעתא דשמיא כדי להגיע לחקר האמת], מכל מקום, בחו"ל, היה הלימוד בבחינת סוד ה' ליראיו וסמכו על סיעתא דשמיא שיכונו לאמת. אך כשאנו חוזרים לארץ ישראל, מסתבר שדרך הפסיקה יהיה קשור גם למבחן מעשי, כמו שמסופר על רבי שמעון בן מנסיא, שהיה חוקר באופן מעשי כל מיני דברים, גם כאלה שכבר נאמרו במקורות (ראה פרק אלו טריפות), מסתבר, שכשיקום גוף תורני של כלל ישראל, ידונו בו על כל מיני מימצאים, כמו איזה כלים מהחומרים החדשים בולע ואיזה לא. ואולי אף יוכלו להכריע במחלוקות שונות בהלכה, על פי בדיקות מדעיות, כאשר ישבו כל חכמי ישראל בישיבה אחת. וכמו שזכו ישראל על ידי כינוס חכמי ישראל בחתימת המשנה, ואחרי כן בחתימת התלמוד, שהרי בימינו עיקר התורה היא בארץ, ואפשר שישבו גדולי הדור בצוותא וידונו, ויצרפו לסברות ההלכתיות - גם עובדות מדעיות ומחקריות דבר שלא נעשה בהיותנו בחו"ל.